Índice

Condiciones generales 4

1.1 Contratación con la ENTIDAD 4

1.2 Formalización del CONTRATO 6

1.3 Condiciones económicas 8

1.4 Divisa 9

1.5 Descubiertos y compensación 9

1.6 Duración, resolución y desistimiento 10

1.7 Modificación del CONTRATO 12

1.8 Reclamaciones del CLIENTE 12

1.9 Garantías del CLIENTE 13

1.10 Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 13

1.11 Información sobre cuentas del CLIENTE 14

1.12 Validez 15

1.13 Términos y plazos 15

1.14 Ley aplicable y jurisdicción 15

Condiciones especiales 16

1.15 Condiciones especiales para la utilización de la banca a distancia 16

1.16 Condiciones especiales para la contratación de productos y servicios bancarios 18

1.17 Condiciones especiales para la contratación de instrumentos financieros y servicios de inversión 28

El presente documento (el "CONTRATO") regula la relación entre usted (el "CLIENTE") y SINGULAR BANK, S.A.U. (la "ENTIDAD") y describe los derechos y las obligaciones de cada una de las partes como consecuencia de la contratación de productos y servicios ofrecidos por la ENTIDAD. Al tratarse de un contrato marco, resultarán aplicables las Condiciones Especiales y las Condiciones Particulares, en función de los productos y servicios que usted contrate en cada momento, siendo de aplicación en todos los casos las Condiciones Generales. Con una finalidad exclusivamente informativa procedemos en esta sección a resumir determinados aspectos contenidos en el CONTRATO, sin que este resumen sustituya en ningún caso al contenido del CONTRATO o del Libro de Tarifas y Condiciones Económicas de la ENTIDAD, que el CLIENTE se obliga a conocer en su totalidad.

Las **Condiciones Generales del CONTRATO** describen, entre otras cuestiones, la forma en que debe formalizarse el presente CONTRATO y cualquier otra contratación que usted pueda solicitar en cada momento, así como los canales de comunicación entre el CLIENTE y la ENTIDAD. Asimismo, se describe la forma de actuación en caso de cotitularidad o designación de autorizados. Se indican las comisiones y gastos aplicables, recogidas en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas de la ENTIDAD que se encuentra disponible en todo momento en el sitio web de la ENTIDAD, así como la forma en la que la ENTIDAD actuará en caso de producirse descubiertos en cualquiera de sus cuentas. En relación con la duración del CONTRATO, esta será indefinida, si bien cualquiera de las partes podrá resolverlo en cualquier momento bajo ciertas condiciones. Asimismo, se regulan las obligaciones de las partes en materia fiscal, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras, así como el funcionamiento del Servicio de Atención al Cliente que la ENTIDAD tiene disponible para hacer llegar sus quejas y reclamaciones si fuera necesario.

Las **Condiciones Especiales para la Utilización de la Banca a Distancia** regulan la forma de operar a través de los distintos medios no presenciales que la ENTIDAD pone a disposición del CLIENTE (sitio web de la ENTIDAD, la aplicación móvil o APP, banca telefónica, y cualquier otro medio de comunicación disponible en cada momento). Se indican cuáles son las medidas de identificación a través de estos medios no presenciales, así como las medidas de seguridad que debe respetar el CLIENTE para asegurar la confidencialidad de su información.

Las **Condiciones Especiales para la Contratación de Productos y Servicios Bancarios** describen las características de la Cuenta Corriente Operativa, de la Cuenta de Efectivo Asociada y de la prestación al CLIENTE de Servicios de Pago. La Cuenta Corriente Operativa es una cuenta corriente a la vista, en euros, que el CLIENTE puede contratar para disponer de los fondos mediante transferencia bancaria, tarjeta de débito o crédito VISA, emitida por la ENTIDAD, , u otros medios de disposición que la ENTIDAD habilite en cada momento. La Cuenta de Efectivo Asociada es una cuenta corriente que se abre de forma conjunta a la contratación de una cuenta de valores, y que se utiliza para liquidar los movimientos de efectivo derivados de la operativa relativa a servicios de inversión e instrumentos financieros. Por último, la sección relativa a los Servicios de Pago describe la forma en que se realizarán las operaciones de pago sobre las cuentas corrientes contratadas, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de los servicios de pago.

Las **Condiciones Especiales para la Contratación de Instrumentos Financieros y Servicios de Inversión**, proporcionan información relativa a las políticas y procedimientos que la ENTIDAD ha establecido para asegurar que estos servicios se ofrecen de acuerdo con la normativa aplicable a los mercados de valores (normativa MiFID). Entre otras cuestiones, se acuerda la clasificación del CLIENTE como minorista, ofreciendo de esta forma la máxima protección al CLIENTE, así como la información que la ENTIDAD facilita al CLIENTE para que este pueda tomar sus decisiones de inversión de forma adecuada, acordando expresamente que la ENTIDAD pueda proporcionar esta información a través de medios telemáticos. Asimismo, se describe la forma en que la ENTIDAD evalúa la conveniencia de forma previa a la prestación del servicio de Recepción, Transmisión y Ejecución de Órdenes, con el objetivo de determinar si el CLIENTE dispone de los conocimientos y experiencia suficientes para comprender la naturaleza de los instrumentos financieros sobre los que quiere operar. Se describen, asimismo, las comisiones y gastos asociados a estos

servicios de inversión y los casos en los que la ENTIDAD puede percibir incentivos de terceros, de acuerdo con la normativa vigente.

Condiciones generales

SINGULAR BANK, S.A.U. (la "ENTIDAD") es una entidad de crédito debidamente constituida con arreglo a las leyes españolas, con CIF A-85597821 y domicilio social en calle Goya, 11 28001 Madrid. La ENTIDAD está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925, inscripción primera. Está sujeta a la supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales con el número 1490. La ENTIDAD utiliza la marca registrada "Singular Bank".

El CLIENTE, entendiendo como tal el mismo conjunto de titularidades del contrato, no podrá operar en la ENTIDAD bajo ninguna otra marca registrada diferente de Singular Bank. Igualmente, dos conjuntos de titularidades que tengan como Primer Titular a la misma persona no podrá operar en la ENTIDAD bajo ninguna otra marca registrada diferente de Singular Bank .

El presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS es aplicable a la contratación de todos los productos y servicios ofrecidos por la ENTIDAD, constituyendo las diferentes condiciones que se recogen en el mismo, es decir, Condiciones Generales, Condiciones Especiales y Condiciones Particulares, un cuerpo único en orden al régimen contractual aplicable (el "CONTRATO").

1.1 Contratación con la ENTIDAD

Las relaciones jurídicas entre el CLIENTE y la ENTIDAD en relación con cualesquiera de los productos o servicios contratados o suscritos por el CLIENTE se regirán por las presentes Condiciones Generales, por las Condiciones Especiales correspondientes a cada uno de ellos y por las Condiciones Particulares de cada una de las cuentas abiertas por el CLIENTE, recogidas en los documentos anexos al CONTRATO. En caso de discrepancia entre las Condiciones Particulares, Especiales y Generales, las primeras prevalecerán sobre el resto y las Especiales sobre las Generales.

A través de la firma del presente CONTRATO y, en particular, del documento de aceptación, el CLIENTE autoriza a la ENTIDAD a la apertura de los productos o servicios seleccionados por el CLIENTE, salvo que el CLIENTE ya tuviera alguno de dichos productos o servicios contratados.

Los productos o servicios no seleccionados por el CLIENTE, en el momento de la firma del CONTRATO, podrán ser contratados en un momento posterior, siempre que estén disponibles y tendrán la numeración que la ENTIDAD comunique al CLIENTE en el momento de la apertura, siéndoles de aplicación las condiciones económicas vigentes en el momento de la activación. Igualmente, el CLIENTE podrá contratar aquellos otros productos y servicios de naturaleza similar que la ENTIDAD pueda ofrecer en el futuro empleando los canales de contratación descritos en el CONTRATO y conforme a las pautas de actuación que la ENTIDAD determine en cada caso.

En el supuesto de productos o servicios promocionales, su suscripción o contratación estará sujeta a que el CLIENTE reúna los requisitos establecidos para poder disfrutar de la promoción en cuestión.

El CLIENTE declara que ha recibido con suficiente antelación la información relativa a los productos y servicios ofrecidos por la ENTIDAD y que la ha leído y entendido con anterioridad a su contratación.

El CLIENTE manifiesta expresamente haber recibido en este acto, junto con el documento de aceptación, un ejemplar de las Condiciones Generales y Especiales, así como de las Condiciones Particulares de los productos y servicios a contratar.

1.1.1 Información del CLIENTE

El CLIENTE se obliga a facilitar a la ENTIDAD la información actual, exacta y completa que le sea requerida para la celebración de este CONTRATO y, en particular, en relación con los productos o servicios que vaya a contratar.

Toda la documentación deberá ser facilitada por el CLIENTE en castellano, no admitiéndose documentación en otro idioma o dialecto salvo en aquellos casos en que específicamente lo establezca la legislación aplicable.

La ENTIDAD advierte expresamente al CLIENTE que en caso de no facilitar la información requerida podría no ser posible la celebración del CONTRATO o la contratación de los productos y servicios requeridos por el CLIENTE o podría no disponerse de la información necesaria para ofrecer los productos o prestar los servicios que mejor se ajusten a las necesidades del CLIENTE. Asimismo, la ENTIDAD se reserva el derecho a denegar la realización de operaciones o resolver cualquier relación contractual que mantenga con el CLIENTE y no responderá de ningún daño o perjuicio ocasionado como consecuencia de deficiencias o inexactitudes en la información proporcionada por el CLIENTE.

El CLIENTE se compromete a notificar a la ENTIDAD, de forma inmediata, cualquier modificación en los datos comunicados a través de cualquier medio descrito en el apartado I.2 de este CONTRATO. La ENTIDAD tendrá derecho a confiar en la información facilitada mientras no reciba ninguna comunicación relativa a cambios por parte del CLIENTE.

I.I.2 Comunicaciones, canales de contratación y activación

Las comunicaciones entre las partes podrán realizarse en formato electrónico o en otro soporte duradero (por ejemplo, buzón de mensajes del Área Cliente en el sitio web de la ENTIDAD) con sujeción a los requisitos previstos legalmente, o por carta al domicilio de correspondencia de las partes. En el supuesto de comunicaciones que deban realizarse por escrito, estas podrán realizarse por cualquier medio o instrumento de remisión de información que permita al CLIENTE almacenarla y recuperarla durante un periodo de tiempo adecuado para los fines a los que la información va destinada, así como su reproducción sin cambios.

En particular, la ENTIDAD pone a disposición del CLIENTE los siguientes canales de comunicación:

- Teléfono, a través de los servicios de atención telefónica disponibles en el 902 888 888 / 914 890 888.
- Área Clientes del sitio web singularbank.es o de la APP.
- Correo postal al domicilio de la ENTIDAD.
- Cualquier otro canal interactivo o no interactivo que la ENTIDAD pueda poner a disposición del CLIENTE.
- Presencialmente, a través del asesor o gestor que le haya sido asignado.

Las modificaciones de los datos de contacto del CLIENTE, entre ellos, el número de teléfono fijo y móvil, domicilio postal y la dirección de correo electrónico, deberán ser notificadas por el CLIENTE, surtiendo efecto a partir de la recepción por la ENTIDAD de la comunicación de dicha modificación. La comunicación deberá indicar claramente el nombre y apellidos del CLIENTE y el número de su documento de identidad y, de no ser así, la modificación de los datos del cliente no podrá efectuarse. Esta comunicación deberá realizarse a través de alguno de los canales antes citados.

El CLIENTE acepta expresamente que todas las notificaciones y comunicaciones que la ENTIDAD deba remitirle o facilitarle se realicen por medios telemáticos, incluyendo expresamente el correo electrónico, el sitio web de la ENTIDAD, SMS y teléfono, siempre cumpliendo con la normativa aplicable.

El CLIENTE autoriza a la ENTIDAD a registrar todas las conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas que se mantengan, pudiendo la ENTIDAD crear los registros que estime oportuno y reconociendo ambas partes la eficacia probatoria de tales grabaciones en cualquier procedimiento judicial o de cualquier otra naturaleza que entre ambas partes se pudiera plantear directa o indirectamente, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. El CLIENTE podrá recibir copia de dichas grabaciones, previa solicitud, las cuales estarán a disposición del CLIENTE durante un periodo de cinco (5)

años. Asimismo, el CLIENTE autoriza a la ENTIDAD para grabar los registros informáticos y telemáticos que se hayan generado por razón del acceso a los servicios de la ENTIDAD.

I.2 Formalización del CONTRATO

I.2.1 Formalización por medios electrónicos

El presente CONTRATO podrá celebrarse por medios electrónicos conforme a la normativa aplicable y a los sistemas de contratación que la ENTIDAD ponga a disposición del CLIENTE en cada momento. El CLIENTE y la ENTIDAD acuerdan equiparar jurídicamente a la firma manuscrita del CLIENTE los datos en forma electrónica adjuntos o asociados lógicamente a otros datos electrónicos y que sirvan como método de autenticación que la ENTIDAD acepte, incluyendo pero no limitado, a medios de autenticación reforzada con base a la combinación de al menos dos (2) opciones de las proporcionadas por la ENTIDAD (por ejemplo, una contraseña, clave secreta (pin), código de identificación o número conocido únicamente por el CLIENTE).

En el caso de que la ENTIDAD y el CLIENTE acuerden la perfección del presente CONTRATO de forma electrónica, este se realizará con el concurso de una tercera parte confiable, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (la "LSSI"). Para ello, la ENTIDAD remitirá al CLIENTE, a través de su Área Cliente, un ejemplar de las Condiciones Generales, Condiciones Especiales y Condiciones Particulares. Una entidad autorizada a tal efecto (la "Entidad Autorizada") actúa como tercera parte confiable y remitirá un SMS al número de móvil del CLIENTE con un código de operación. A la recepción del SMS, el CLIENTE procederá a introducir dicho código de operación para aceptar el CONTRATO recibido en su Área Cliente, generando de esta forma prueba electrónica de su aceptación al mismo. La Entidad Autorizada remitirá tanto a la ENTIDAD como al CLIENTE un certificado electrónico acreditativo de dicha aceptación. El CLIENTE recibirá el CONTRATO a través de su Área Cliente, incluyendo dicho documento el citado certificado electrónico. Para garantizar la eficacia jurídica del procedimiento descrito, la ENTIDAD y el CLIENTE convienen en nombrar a la Entidad Autorizada como tercera parte confiable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la LSSI, encomendándole la generación y custodia por un plazo mínimo de cinco (5) años, la prueba acreditativa de dicha perfección contractual. De acuerdo con lo establecido en los artículos 3.1 y 3.10 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, el CLIENTE y la ENTIDAD acuerdan que la utilización del procedimiento aquí descrito tendrá la misma validez que la utilización de una firma electrónica reconocida, equiparándose por lo tanto la perfección del CONTRATO a través del procedimiento descrito a la perfección de estas mediante firma manuscrita. Para la implementación del procedimiento descrito es preciso que la ENTIDAD ponga a disposición de la Entidad Autorizada la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil que el CLIENTE hubiera comunicado a la ENTIDAD y le dé acceso al Área Cliente del CLIENTE, al objeto de que la Entidad Autorizada pueda poner a disposición del CLIENTE dicha información.

Mediante la presente cláusula, el CLIENTE autoriza a la ENTIDAD para que en su nombre y con la única finalidad de generación y custodia de la prueba electrónica acreditativa de la existencia y contenido del CONTRATO que se perfecciona, ponga a disposición de la Entidad Autorizada su teléfono móvil y le dé acceso a su Área Cliente. En consecuencia, la Entidad Autorizada está considerada como un encargado del tratamiento de acuerdo con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, con las obligaciones inherentes a esta figura.

I.2.2 Pluralidad de titulares

En caso de que el CONTRATO sea firmado por varias personas, todos los firmantes ostentarán la condición de CLIENTES y serán cotitulares de los valores y productos contratados en la ENTIDAD. Mediante la firma del documento específico de aceptación del CONTRATO, los CLIENTES aceptan su contenido. En casos de cotitularidad, la contratación de los productos o servicios solo podrá celebrarse bajo idéntica titularidad.

Los cotitulares aceptan expresamente que las relaciones entre ellos son siempre solidarias. Consecuentemente, los cotitulares serán codeudores de los saldos a favor de la ENTIDAD que se produjeran por cualquier causa y coacreedores de los saldos a su favor.

Salvo pacto en contrario, el ejercicio de los derechos derivados de cualesquiera de los productos o servicios contratados al amparo del CONTRATO será indistinta, pudiendo cualquier de los cotitulares, con su sola firma, ejercitar todos los derechos inherentes a los mismos, salvo el derecho a cancelar el CONTRATO que deberá ejercitarse de forma conjunta.

Si la ENTIDAD recibiera órdenes de los cotitulares que fueran contradictorias, no será responsable de abstenerse a realizarlas, bien todas, bien algunas de ellas, informando inmediatamente al CLIENTE de esta circunstancia, a fin de que adopte las medidas oportunas.

I.2.3 Autorizados

El CLIENTE podrá autorizar a terceros ("Autorizados"), debidamente identificados, para que operen en su cuenta y/o en alguno de los productos vinculados a la misma, efectúen ingresos y realicen disposiciones de fondos con cargo a la cuenta del CLIENTE. Los Autorizados deberán firmar el documento de aceptación de este CONTRATO proporcionado por la ENTIDAD, sometiéndose expresamente a las condiciones del CONTRATO.

El CLIENTE asumirá frente a la ENTIDAD las consecuencias derivadas de la actuación de los Autorizados y se responsabilizará del cumplimiento de las obligaciones que surjan de dicha actuación. El CLIENTE podrá dar de baja en cualquier momento a cualquier Autorizado, no asumiendo la ENTIDAD ninguna responsabilidad mientras dicha baja no se le comunique de conformidad con lo dispuesto en este CONTRATO. En el supuesto de cuentas en cotitularidad, dicha comunicación podrá ser realizada por cualquiera de los cotitulares.

I.2.4 Minoría de edad e incapacidad

Cuando el CLIENTE tenga la condición de menor de edad o incapaz, el CONTRATO deberá ser formalizado por su(s) representante(s) legal(es). Los productos y los servicios serán contratados por el/los representante(s) legal(es) conforme a la normativa vigente en cada momento.

Cuando cese la situación de incapacidad, el CLIENTE estará obligado a notificar a la ENTIDAD esta circunstancia, no asumiendo la ENTIDAD ninguna responsabilidad mientras dicho cese no se le comunique.

Asimismo, cuando la ENTIDAD tenga conocimiento de que el CLIENTE ha alcanzado la mayoría de edad o cuando el CLIENTE le comunique que ha cesado su situación de incapacidad, la ENTIDAD actualizará la titularidad del CONTRATO conforme a las instrucciones recibidas del CLIENTE.

I.2.5 Fallecimiento

En caso de fallecimiento del CLIENTE, sus herederos y, en su caso, el resto de titulares están obligados a comunicarlo a la ENTIDAD a la mayor brevedad posible. La ENTIDAD facilitará la información que permita a los herederos del CLIENTE -ante su petición y una vez acreditada tal condición- conocer la situación de los bienes titularidad del causante en la ENTIDAD al tiempo de su fallecimiento y con posterioridad al mismo. Una vez haya recibido la acreditación de la defunción y de la condición de herederos, la disposición del efectivo y los valores del CLIENTE custodiados por la ENTIDAD quedará sujeta al cumplimiento de las obligaciones legales vigentes y, especialmente y cuando proceda, al cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias que en cada momento fueran de aplicación. La ENTIDAD podrá limitar la operativa en las cuentas del fallecido hasta haber recibido la información necesaria para tramitar el proceso de testamentaría.

La ENTIDAD queda exonerada de cualquier responsabilidad derivada o que pudiera derivar de operaciones ejecutadas con anterioridad al conocimiento por parte de la ENTIDAD del fallecimiento del CLIENTE.

I.2.6 No residentes

Las cuentas de No Residentes, se regirán por la legislación vigente en la materia, debiendo el CLIENTE acreditar su condición de No Residente y facilitar cuantos documentos le sean solicitados a tal fin. Si en el plazo de quince (15) días desde la apertura e, igualmente, con carácter anual, el CLIENTE no justificase su condición de No Residente, la ENTIDAD procederá a clasificarlo como Residente en tanto no se facilite la documentación oportuna, pudiendo, en su caso, proceder a la cancelación de las operaciones o depósitos concertados por el CLIENTE. El CLIENTE autoriza a la ENTIDAD a solicitar directamente a los organismos pertinentes la actualización de dichas acreditaciones, así como a adeudarle cuantos gastos se originen por este concepto, sin que en ningún caso la ENTIDAD venga obligado a realizar dichas gestiones. En el supuesto de que el CLIENTE adquiriese la condición de residente deberá comunicarlo a la ENTIDAD para que este modifique la titularidad de la cuenta, que pasará a ser Residente, con señalamiento del NIF/CIF de que se trate.

En operaciones de pago a No Residentes, los datos transmitidos a la ENTIDAD constituyen declaración a efecto de lo previsto en la legislación vigente sobre transacciones económicas con el exterior, siendo consciente el CLIENTE de que la falta de veracidad en la misma puede ser constitutiva de infracción.

I.3 Condiciones económicas

I.3.1 Intereses, comisiones y gastos

La ENTIDAD tendrá derecho a percibir las comisiones y aplicar el régimen económico previsto en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas, que el CLIENTE reconoce haber recibido, con suficiente antelación, leído y entendido, así como las comisiones que se detallen en las Condiciones Particulares de cada producto o servicio contratado. Igualmente se repercutirán al CLIENTE los gastos de correo, mensajería u otras comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas. La ENTIDAD también repercutirá al CLIENTE los aranceles, comisiones y honorarios devengados por terceros en la ejecución de órdenes del CLIENTE.

I.3.2 TAE (Tasa Anual Equivalente)

La TAE (Tasa Anual Equivalente) de las operaciones activas y pasivas del CLIENTE con la ENTIDAD será calculada con arreglo a la fórmula contenida en la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio.

I.3.3 Modificaciones

La ENTIDAD podrá modificar los tipos de interés, las comisiones y los gastos repercutibles aplicables a los productos que comercialice previa comunicación al CLIENTE con un (1) mes de antelación a su entrada en vigor, en formato electrónico o en otro soporte duradero (por ejemplo, buzón de mensajes del Área Cliente en el sitio web de la ENTIDAD) o por carta al domicilio de correspondencia del CLIENTE, siempre que la duración inicial del CONTRATO exceda de dicho plazo. En los supuestos de modificaciones de límites o capacidad de disposición de nuevas cantidades, cuando se haya dado previamente la circunstancia de un incumplimiento por parte del CLIENTE, la comunicación se producirá con una antelación de diez (10) días.

Las modificaciones referidas en el párrafo anterior relativas a actividades y productos comprendidos en la normativa reguladora de los servicios de pago, entrarán en vigor en el plazo de dos (2) meses desde su comunicación.

En el supuesto de que tales modificaciones implicaran un beneficio para el CLIENTE, le serán aplicables inmediatamente. La modificación se entenderá aceptada salvo que el CLIENTE resuelva la relación contractual antes de su entrada en vigor.

I.3.4 Retenciones tributarias

La ENTIDAD realizará las retenciones a las que venga obligado por las normas tributarias vigentes en cada momento sobre los intereses, dividendos y demás modalidades de rendimientos abonados al CLIENTE. Corresponde al CLIENTE, y en ningún caso a la ENTIDAD, la gestión de procedimientos y, en todo caso, la cumplimentación de los documentos que sean requeridos para la recuperación de retenciones practicadas en países terceros en relación a valores u otros instrumentos financieros que coticen en los mercados regulados de dichos países y cuya custodia y/o administración haya sido conferida a la ENTIDAD. La ENTIDAD facilitará al CLIENTE exclusivamente los datos referentes a las retenciones que sobre dichos valores se hayan practicado, sin que la ENTIDAD deba asumir ninguna responsabilidad, daño o coste por las actuaciones u omisiones que sean responsabilidad del CLIENTE.

I.4 Divisa

Cada uno de los productos o servicios se ha contratado en la moneda designada en las Condiciones Particulares. Por ello, en el eventual supuesto de que un importe reflejado en el documento no vaya acompañado de la expresión de la divisa a la que se refiere, es voluntad de las partes que dicho importe, en todo caso, se entienda referido a la moneda en que la operación se ha concertado. Si el CLIENTE no ha designado una moneda específica en las Condiciones Particulares, esta será por defecto el Euro (€) o la moneda que le sustituya en el futuro.

I.5 Descubiertos y compensación

I.5.I Descubiertos

La ENTIDAD no está obligada a admitir disposiciones de efectivo o de valores que produzcan descubiertos, salvo que hubiese pactado la concesión de crédito a favor del CLIENTE. Sin perjuicio del derecho de la ENTIDAD a resolver el presente CONTRATO, si en alguna ocasión se produjeran, por cualquier causa, descubiertos no autorizados en las cuentas del CLIENTE, el CLIENTE se obliga a reintegrar inmediatamente dichos descubiertos, sin necesidad de requerimiento alguno. El saldo deudor de la cuenta devengará los intereses por descubiertos, así como los gastos por reclamación de descubierto en cuenta, en su caso, fijados en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas. Los intereses por descubiertos se devengarán y entenderán vencidos diariamente multiplicando el saldo deudor por el interés de descubierto diario nominal aplicable, tomando como base a estos efectos el año comercial (360 días). Los intereses de descubierto se liquidarán mensualmente el último día de cada mes natural, o en el momento del pago del saldo deudor, y el cargo en cuenta se efectuará el primer día hábil siguiente al de liquidación. El pago de intereses por descubiertos no excluirá la indemnización de daños y perjuicios que, en su caso, proceda.

En el caso de producirse un descubierto, la ENTIDAD dirigirá una comunicación al CLIENTE informando de dicha situación. El CLIENTE dispondrá de un plazo máximo de dos (2) días para el reintegro de los fondos o valores. Las comunicaciones, por cualquier vía, que reflejen el saldo de las cuentas se considerarán por ambas partes como comunicación para el inicio del plazo de reposición de descubiertos. Este plazo podrá ser inferior a veinticuatro (24) horas cuando se deba a operaciones con valores o instrumentos financieros donde el paso del tiempo pueda generar pérdidas. La ENTIDAD podrá iniciar acciones de recobro, directamente o a través de un tercero, en caso de que la deuda no pudiera ser compensada total o parcialmente. Además, podrá instar el cobro de la deuda por vía judicial en los casos que sea procedente.

El CLIENTE, por la firma del CONTRATO, da orden irrevocable de compra y venta de valores, reembolso de participaciones de fondos de inversión o de cierre de cualquier otra posición en instrumentos financieros para atender los descubiertos que presentasen sus cuentas. La ENTIDAD podrá cargar al CLIENTE las comisiones por descubierto e intereses de demora establecidas en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas. La ENTIDAD realizará las ventas o cierres de posiciones tratando de preservar el patrimonio del CLIENTE y, a falta de instrucciones del CLIENTE, con el consiguiente orden: contratos por diferencias

(CFD) y otros derivados OTC, opciones y futuros financieros, warrants, renta variable internacional, renta variable nacional, participaciones en instituciones de inversión colectiva, renta fija internacional, renta fija nacional, Deuda Pública y cualquier otro instrumento financiero.

Asimismo, el CLIENTE autoriza expresamente a la ENTIDAD a devolver o rechazar cualesquiera recibos, instrucciones u órdenes de pago que den lugar a un descubierto en cuenta, no asumiendo la ENTIDAD ninguna responsabilidad por tales actuaciones.

I.5.2 Compensación

Todas las cuentas que el CLIENTE tenga abiertas en la ENTIDAD, en la actualidad o en el futuro, así como el efectivo y los valores e instrumentos financieros asociados a dichas cuentas quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO y de los productos y servicios contratados a su amparo, pactándose expresamente la posibilidad de retener y compensar los saldos de activos de cualquier cuenta que el CLIENTE mantenga con la ENTIDAD con saldos deudores, considerándose como una sola las posiciones del CLIENTE. Para tales supuestos, el CLIENTE autoriza irrevocablemente a la ENTIDAD a realizar los oportunos traspasos y transferencias de valores y efectivo entre las cuentas que el CLIENTE mantenga con la ENTIDAD con saldos deudores, considerándose como una sola las posiciones del CLIENTE. Para tales supuestos, el CLIENTE autoriza irrevocablemente a la ENTIDAD a realizar los oportunos traspasos y transferencias de valores y efectivo entre las cuentas que el CLIENTE mantenga con la ENTIDAD. En el caso de que la cuenta esté abierta a nombre de varios CLIENTES, la retención y compensación afectará a la totalidad del efectivo o productos asociados a dicha cuenta.

I.6 Duración, resolución y desistimiento

I.6.I Duración y resolución

El presente CONTRATO es de duración indefinida, entrando en vigor desde el momento que, una vez firmado por las partes, la ENTIDAD haya recibido y verificado la documentación solicitada al CLIENTE, pudiendo cualquiera de las partes dar por finalizado el mismo en todo momento de su vigencia comunicándolo a la otra parte.

El CLIENTE podrá resolver este CONTRATO en cualquier momento, sin preaviso alguno y sin otro requisito que el disponer del total del saldo existente a su favor o reintegrar el que resulte en su contra, haciendo asimismo entrega a la ENTIDAD para su inutilización, de los documentos o instrumentos que constituyan el medio de disposición de saldos. No obstante, en aquellos casos en los que el CLIENTE tenga contratado otro producto o servicio financiero para cuya gestión sea necesario mantener abierta una Cuenta de Efectivo Asociada al mismo, ésta no podrá resolverse mientras esté vigente el indicado producto o servicio financiero, aun cuando la Entidad no podrá modificar unilateralmente el coste de esa cuenta de pago, ni introducir conceptos de los que se derive un coste superior al vigente en el momento de la resolución, siempre que el usuario no utilice dicha Cuenta de Efectivo Asociada para finalidades distintas de las relacionadas con el producto o servicio financiero.

Del mismo modo la ENTIDAD podrá resolver este CONTRATO mediante notificación al CLIENTE con una antelación mínima de dos (2) meses, salvo si concurre alguna de las siguientes circunstancias, cuando se podrá rescindir de forma automática y sin necesidad de preaviso:

- Si perdiera el CLIENTE su capacidad jurídica o fuera inhabilitado o intervenido judicialmente.
- Si incumpliera el CLIENTE cualquiera de las obligaciones contratadas en virtud del presente CONTRATO o de cualquiera de sus Condiciones Especiales o Particulares, especialmente las de pago, tanto en las fechas como en los importes pertinentes.
- Si existiera incumplimiento por parte del CLIENTE de la normativa relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

- Si incumpliera el CLIENTE la normativa relativa a Abuso de Mercado.
- Si el CLIENTE o la sociedad dominante, en el supuesto de que perteneciera a un Grupo de Empresas, resultasen deudoras de la ENTIDAD por cualquier operación de la naturaleza jurídica que fuera vencida, normal o anticipadamente durante la vigencia del CONTRATO.
- Si se promoviera contra el CLIENTE o la sociedad dominante, en el supuesto de que perteneciera a un Grupo de Empresas, procedimiento judicial, administrativo o notarial en que pueda producirse el embargo o subasta de los bienes afectos a este CONTRATO, así como la declaración de concurso de acreedores.
- Si existieran indicios de actividad ilícita, de blanqueo de capitales o fraude cometido por el CLIENTE, la ENTIDAD podrá bloquear la cuenta de forma preventiva.
- Si se descubriera cualquier tipo de falsedad, inexactitud o incorrección de cualquiera de los datos que el CLIENTE haya suministrado o suministre en el futuro a la ENTIDAD para la celebración del CONTRATO o la contratación de cualquier de sus productos.

La resolución del CONTRATO dará lugar a la cancelación de todos los productos y servicios contratados a su amparo. No obstante, si la cancelación de algún producto o servicio no fuese posible en ese momento conforme a sus Condiciones Especiales o Particulares, el CONTRATO seguirá en vigor hasta que se cancelen todos los productos o servicios.

Asimismo, las partes podrán cancelar cualquier producto o servicio individual respetando lo dispuesto en las Condiciones Especiales o Particulares del producto o servicio en cuestión.

La liquidación y pago de las cantidades debidas por el CLIENTE se efectuará en la fecha en la que tenga efecto la resolución del producto o servicio en cuestión. En caso de retraso en el pago por el CLIENTE, se devengarán las comisiones e intereses de demora previstos en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas.

El CLIENTE se obliga a destruir inmediatamente todos los medios de pago que la ENTIDAD hubiese puesto a su disposición, una vez producida la resolución del CONTRATO.

I.6.2 Desistimiento

El CLIENTE dispondrá de un plazo de catorce (I4) días, a contar desde la celebración de este CONTRATO, para desistir del mismo, sin necesidad de indicar a la ENTIDAD los motivos y sin penalización alguna.

El derecho de desistimiento no será de aplicación a los servicios financieros cuyo precio dependa de fluctuaciones de los mercados financieros que la ENTIDAD no pueda controlar, que pudieran producirse durante el plazo en el transcurso del cual pueda ejercerse el derecho de desistimiento, entre ellos las transacciones sobre: operaciones de cambio de divisas, instrumentos del mercado monetario, valores negociables, participaciones en instituciones de inversión colectiva, contratos financieros de futuros, incluidos los instrumentos equivalentes que impliquen una liquidación en efectivo, contratos de futuros sobre tipos de interés, contratos de permuta sobre tipos de interés, sobre divisas o los ligados a acciones o a un índice sobre acciones, opciones destinadas a la compra o venta de cualquiera de los instrumentos relacionados anteriormente, incluidos los instrumentos equivalentes que impliquen una liquidación en efectivo (concretamente se incluyen las opciones sobre divisas y sobre tipos de interés), productos de inversión basados en seguros, Contratos por Diferencias (CFD), contratos referenciados a índices, precios o tipos de interés de mercado, contratos vinculados en los que, al menos uno de los negocios jurídicos suponga una transacción de las mencionadas anteriormente. A estos efectos, se considerarán contratos vinculados aquellos negocios jurídicos complejos resultado de la yuxtaposición de dos o más negocios jurídicos independientes, en los que como resultado de esa yuxtaposición, la ejecución de uno dependa de la de todos los demás, ya sea simultánea o sucesivamente.

Tampoco existirá derecho de desistimiento en los contratos que se hayan ejecutado en su totalidad por ambas partes a petición expresa del consumidor antes de que este ejerza su derecho de desistimiento, como las órdenes de transferencia y las operaciones de gestión de cobro, créditos destinados

principalmente a la adquisición o conservación de derechos de propiedad en terrenos o en inmuebles existentes o por construir, o destinados a renovar o mejorar inmuebles, créditos garantizados ya sea por una hipoteca sobre un bien inmueble o por un derecho sobre un inmueble.

El CLIENTE deberá comunicar el ejercicio de su derecho de desistimiento por los canales habilitados por la ENTIDAD, dentro del mencionado plazo de catorce (14) días, siendo necesaria la aceptación de todos los titulares del CONTRATO.

Si el CLIENTE ejercita su derecho de desistimiento de este CONTRATO, en el caso de que a este CONTRATO se le haya vinculado otro contrato a distancia de servicios financieros prestados bien por la ENTIDAD, bien por un tercero, dicho contrato también quedará resuelto sin penalización alguna.

En caso de desistimiento, el CLIENTE solo deberá pagar, a la mayor brevedad, el servicio financiero realmente prestado por la ENTIDAD, de conformidad con el CONTRATO y hasta el momento del desistimiento. El importe que el CLIENTE deberá pagar no rebasará el importe proporcional de la parte ya prestada del servicio comparada con la cobertura total del CONTRATO, ni será en ningún caso de tal magnitud que equivalga a una penalización.

La ENTIDAD reembolsará al CLIENTE a la mayor brevedad y dentro de un plazo máximo de treinta (30) días, cualquier cantidad que haya percibido de este con arreglo a lo establecido en este CONTRATO, salvo el importe del servicio realmente prestado hasta la fecha del desistimiento.

El CLIENTE devolverá a la ENTIDAD cualquier cantidad recibida de este, a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la notificación del desistimiento.

1.7 Modificación del CONTRATO

Cualquier modificación contractual será comunicada al CLIENTE de manera individual con un (1) mes de antelación a la entrada en vigor de la modificación, en formato electrónico o en otro soporte duradero (por ejemplo, buzón de mensajes del Área Cliente en el sitio web de la ENTIDAD) o por carta al domicilio de correspondencia del CLIENTE, siempre que la duración inicial del CONTRATO exceda de ese plazo.

En los supuestos de modificaciones de límites o capacidad de disposición de nuevas cantidades, cuando se haya dado previamente la circunstancia de un incumplimiento de obligaciones por parte del CLIENTE, la comunicación se producirá con una antelación de diez (10) días. Las modificaciones contractuales relativa a actividades o productos comprendidos en el ámbito de la normativa de servicios de pago, entrarán en vigor en el plazo de dos (2) meses desde su comunicación.

En el supuesto de que tales modificaciones implicaran un beneficio para el CLIENTE, le serán aplicadas inmediatamente. La modificación se entenderá aceptada salvo que el CLIENTE resuelva la relación contractual antes de su entrada en vigor.

1.8 Reclamaciones del CLIENTE

Las relaciones entre el CLIENTE y la ENTIDAD derivadas del CONTRATO están sometidas a las normas de conducta, de transparencia y protección a la clientela establecidas por la normativa reguladora del sector bancario y del mercado de valores. El sitio web de la ENTIDAD contiene una referencia a las principales normas aplicables.

La ENTIDAD dispone de un procedimiento de tramitación de quejas y reclamaciones conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y en la Orden del Ministerio de Economía ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras o cualesquiera otras que la sustituyan en el futuro. El Reglamento de funcionamiento del Servicio de Atención al Cliente está a disposición del CLIENTE en el sitio web de la ENTIDAD.

Sin perjuicio de lo anterior y para el caso de que el CLIENTE considere desatendida su queja o reclamación o no esté conforme con la decisión de la ENTIDAD al respecto, podrá remitir la misma, en función del producto o servicio de que se trate, a los Servicios de Reclamaciones del Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

1.9 Garantías del CLIENTE

La ENTIDAD es una entidad bancaria española adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

1.10 Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

El CLIENTE queda informado de que, de acuerdo con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, su normativa de desarrollo y cualquier otra norma o normas que las sustituyan o desarrollen en el futuro, la ENTIDAD está obligada a recabar de sus clientes, con carácter previo a la prestación de servicios o a la realización de operaciones, información sobre su identidad y su actividad económica, así como comprobar la veracidad y exactitud de dicha información. En consecuencia, si el CLIENTE no facilita a la ENTIDAD la documentación necesaria para acreditar su actividad económica y/o el origen de sus fondos y/o de determinados movimientos realizados en sus cuentas, o si esta información no resultara correcta, no estuviera actualizada o no resultara posible su verificación, la ENTIDAD podrá proceder al bloqueo cautelar de la relación de negocio o de cualquiera de los productos o servicios contratados. Se informará al CLIENTE del citado bloqueo con carácter previo o tan pronto como sea posible una vez realizado el mismo, a menos que la comunicación resulte comprometida por razones de seguridad objetivamente justificadas o sea contraria a la normativa vigente.

La ENTIDAD podrá solicitar esta información al CLIENTE en el momento de formalización del CONTRATO o en cualquier momento posterior a lo largo de la relación de negocio mantenida entre la ENTIDAD y el CLIENTE.

Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el CLIENTE autoriza expresamente a la ENTIDAD a solicitar en su nombre, a un tercero público o privado, datos que le permitan verificar su identidad y actividad profesional o empresarial. A los efectos de identificación y de obtención y verificación de datos personales, el CLIENTE, a requerimiento de la ENTIDAD, enviará Fe de Vida o documento análogo o acreditará su supervivencia de cualquier otro modo permitido por la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En el caso de que no se justifique la supervivencia, la ENTIDAD podrá proceder cautelarmente al bloqueo de la cuenta.

Con la única y exclusiva finalidad de verificar la información de la actividad económica facilitada por el CLIENTE, este autoriza de forma expresa a la ENTIDAD para que pueda solicitar y obtener, de cualquier entidad pública o privada, datos relativos a la naturaleza de su actividad empresarial o profesional. En este sentido, la ENTIDAD podrá solicitar, en nombre del CLIENTE, ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) o ante la Agencia Tributaria (AEAT), la información de su actividad económica y realizar una comprobación de la misma conforme a lo establecido en la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los datos obtenidos de la TGSS o de la AEAT serán utilizados exclusivamente para la gestión señalada anteriormente. En el caso de incumplimiento de esta obligación por parte de la ENTIDAD se ejecutarán todas las actuaciones previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal que en cada caso resulte vigente.

Los firmantes quedan informados de que, en cumplimiento de la normativa antes citada, la ENTIDAD está obligada a declarar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) la apertura o cancelación de cualesquiera cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores o depósitos a plazo, con independencia de su denominación comercial.

La declaración contendrá, en todos los casos, los datos identificativos de los titulares, titulares reales, en su caso, representantes o autorizados, así como de cualquier otra persona con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación y el tipo de cuenta o depósito, no incluyendo información relativa a los saldos de la cuenta. Dicha información le será remitida con carácter mensual al SEPBLAC con motivo de la entrada en funcionamiento del "Fichero de Titularidades Financieras". Todos los datos declarados por la ENTIDAD serán cedidos al "Fichero de Titularidades Financieras", del que será responsable la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa o cualquier otra autoridad que la sustituya en el futuro.

I.II Información sobre cuentas del CLIENTE

La ENTIDAD tiene obligación de informar acerca de las cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, de identificación de residencia o, en su caso, de nacionalidad al que se refiere el artículo 37 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT). El CLIENTE declara bajo su responsabilidad que la declaración es completa y precisa en lo relativo a su residencia fiscal y, en su caso, nacionalidad e incluye por lo tanto la totalidad de los países o jurisdicciones fiscales en donde tenga su residencia fiscal.

La Administración Tributaria (la "**AEAT**") podrá requerir al CLIENTE la verificación de los datos facilitados a la ENTIDAD. Asimismo, podrá exigir responsabilidades a quien hubiera realizado dichas declaraciones en el caso de demostrarse falsedad o incorrección de los mismos.

En el caso de que existan CLIENTES o personas de control con residencia fiscal en países o jurisdicciones distintas de España, de conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal que en cada caso resulte vigente, algunos datos personales relativos al CLIENTE, a sus cuentas y/o productos contratados en la ENTIDAD, hayan sido o no cancelados, así como algunos datos personales relativos a las personas de control podrán ser comunicados por la ENTIDAD a la AEAT y podrán ser cedidos posteriormente a las autoridades competentes extranjeras en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.3 bis de la Directiva 2011/16/UE, transpuesta en España mediante la Disposición Adicional Vigésimo Segunda de la Ley General Tributaria.

El CLIENTE deberá facilitar a la ENTIDAD toda la información y llevar a cabo todos los actos necesarios a fin de permitir a la ENTIDAD cumplir, en plazo, con cualquier obligación fiscal impuesta por la legislación local o extranjera que le resulte de aplicación, así como responder, en su caso, a cualquier petición de información por parte de la autoridad fiscal competente. El CLIENTE reconoce que la clasificación fiscal determinada por la ENTIDAD sobre la base de la información facilitada no constituye ningún tipo de asesoramiento fiscal.

El CLIENTE queda informado de que las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo transferencias pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen o por acuerdos concluidos por este, a facilitar información sobre la transacción a las autoridades y organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales.

Adicionalmente, en el supuesto de incumplimiento por parte del CLIENTE de sus obligaciones, en concreto en caso de impago de las cantidades debidas a la ENTIDAD, la ENTIDAD podrá ceder, conforme a la normativa aplicable, los datos del CLIENTE, así como la información que sea procedente respecto de las cantidades adeudadas, a terceras entidades, públicas o privadas, que tengan por objeto centralizar este tipo de información, a lo que el CLIENTE presta su consentimiento expreso. No obstante lo anterior, no será necesario el consentimiento del CLIENTE para el tratamiento por parte de la ENTIDAD de los datos de carácter personal que resulten necesarios para garantizar la prevención, investigación y descubrimiento de fraude en los pagos. Asimismo, la ENTIDAD podrá intercambiar con los sistemas de pago y otras entidades de servicios de pago, sin precisar el consentimiento del CLIENTE, la información que resulte necesaria para el cumplimiento de los citados fines.

1.12 Validez

En el supuesto de que alguna de las estipulaciones de este CONTRATO fuese nula o anulable, ello no afectará al resto del CONTRATO, que mantendrá su vigencia y eficacia, debiendo reemplazarse las estipulaciones nulas por otras que, respondiendo a sus mismo espíritu o finalidad, se ajusten a la normativa vigente.

1.13 Términos y plazos

Los términos definidos en este CONTRATO se indican con su primera letra en mayúscula y tendrán ese significado en el resto del CONTRATO y en sus anexos.

A salvo de que se indique expresamente lo contrario, los días a los que se hace referencia en este CONTRATO se entenderán como días naturales.

1.14 Ley aplicable y jurisdicción

El CONTRATO se rige por el derecho común español. Las partes se someten expresamente a la jurisdicción española.

Asimismo, las partes acuerdan expresamente que cuantas diferencias puedan surgir en la aplicación, interpretación, ejecución y/o resolución de este CONTRATO, serán sometidas a la jurisdicción de los tribunales correspondiente al último domicilio del CLIENTE comunicado a la ENTIDAD (en caso de existir varios cotitulares será el que figure como primer titular en la cuenta) o a los tribunales de la ciudad de Madrid, cuando el CLIENTE no resida en territorio español, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Condiciones especiales

I.I Condiciones especiales para la utilización de la banca a distancia

Las presentes condiciones tienen por objeto regular la relación del CLIENTE y la ENTIDAD a través de los canales de Banca a Distancia, entendiendo como tales la Banca Telefónica, la Banca En Línea a través del Área Clientes del sitio web o de la APP o cualquier otro canal disponible en función del nivel de servicio contratado por el CLIENTE o que en el futuro la ENTIDAD pueda desarrollar.

I.I.I Procedimiento de alta y funcionamiento

La suscripción del CONTRATO implica la aceptación de la Banca a Distancia, procediendo la ENTIDAD al alta del CLIENTE en esta de forma automática, si bien su uso es voluntario y gratuito, sin perjuicio de las comisiones aplicables a cada uno de los productos o servicios contratados. La ENTIDAD facilitará al CLIENTE un código de identificación y una clave de acceso y operaciones (las "Claves") de uso estrictamente personal.

El titular de las Claves tendrá acceso a nivel operativo y/o informativo, en función de lo especificado en las Condiciones Especiales y Particulares, a todas las cuentas de las que sea titular único o indistinto. En cuanto a las cuentas de las que no sea titular, podrá tener el acceso que determine el titular mediante su oportuna autorización.

En particular, el CLIENTE, a través de los canales de Banca a Distancia operativos en cada momento, podrá:

- Solicitar información sobre productos y servicios de la ENTIDAD.
- Solicitar información sobre las cuentas y operaciones de las que sea titular.
- Realizar operaciones sobre cuentas.
- Comunicar incidencias.
- Contratar los servicios y productos que en cada momento se encuentren disponibles en el canal correspondiente.
- Comprar y vender valores negociables y otro tipo de instrumentos financieros.
- Actualizar datos personales y de contacto.

I.I.2 Sistemas de acceso y utilización de la Banca a Distancia

I.I.2.I Identificación del cliente

El acceso al servicio de Banca a Distancia se realizará por el CLIENTE mediante la utilización de las Claves. Dichas Claves serán únicas para toda la operativa del CLIENTE con la ENTIDAD, si bien la ENTIDAD podrá establecer claves o medidas de seguridad adicionales para la realización de determinadas operaciones. El CLIENTE se compromete a observar las más estricta confidencialidad respecto a las Claves y demás medidas de seguridad que, en su caso, se apliquen. Será responsabilidad del CLIENTE mantener en secreto y custodiar diligentemente sus elementos de seguridad identificativos, evitando el acceso a los mismos por parte de terceros. En este sentido, el CLIENTE se compromete expresamente a no revelar ni facilitar sus elementos de seguridad identificativos a otras personas y a mantenerlos en un lugar seguro.

En el caso de que un producto o servicio esté contratado a nombre de varios titulares, o existan Autorizados, cada titular o Autorizado se identificará mediante sus propias Claves.

La ENTIDAD queda exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la indebida, incorrecta o negligente utilización de las Claves y demás elementos de seguridad establecidos por la ENTIDAD, así como de su cesión a terceros, pérdida, robo, hurto o de cualquier acto u omisión del titular de las Claves que pudiera posibilitar la comisión de fraude. Las operaciones realizadas, contrastadas a través de las Claves,

se reputarán en todo caso autorizadas y cursadas por su titular. La utilización de las Claves requeridas sustituirá a la firma manuscrita del titular y producirá plenos efectos jurídicos.

Las partes reconocen la eficacia probatoria de los registros y soportes informáticos o electrónicos en los que la ENTIDAD archive las órdenes y operaciones cursadas mediante el uso de las Claves, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. En caso de reclamación, el CLIENTE podrá recibir copia de los registros informáticos o electrónicos antes citados.

La ENTIDAD podrá bloquear las Claves en caso de que detecte un uso fraudulento de las mismas. En particular, el intento de acceso u operación con Claves erróneas en más de dos (2) ocasiones dará lugar al bloqueo de las Claves. En este caso se procederá a la verificación de la identidad de titular de las Claves en cuestión. Previa verificación de la identidad del titular se procederá a la emisión de nuevas Claves.

El CLIENTE acepta expresamente la obligación de no invertir a nombre de terceros ni utilizar los precios facilitados a través de la plataforma de la ENTIDAD con carácter profesional sino únicamente para inversiones personales.

I.I.2.2 Pérdida de claves. Seguridad

En caso de extravío, sustracción, hurto, deterioro o cualquier situación que pudiera dar lugar a la pérdida de confidencialidad de las Claves, el titular de las Claves deberá comunicarlo a la ENTIDAD sin demora indebida y dentro del plazo máximo establecido en la legislación vigente. A estos efectos, se considerará que concurre una demora indebida cuando no se produzca la notificación en las (24) horas siguientes al momento en que el interviniente tiene conocimiento del acaecimiento de los mencionados hechos. En tanto no se realice dicha comunicación, el CLIENTE reconoce y acepta que la ENTIDAD estará liberada de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de las operaciones realizadas mediante dichas Claves.

Asimismo, y en caso de sospecha de compromiso de cualquiera de sus elementos de seguridad, el CLIENTE deberá, además de comunicarlo a la ENTIDAD sin demora indebida, proceder al bloqueo y/o cambio de sus contraseñas. La ENTIDAD, en los casos en los que considere que existen causas o indicios objetivamente justificados en las que el comportamiento del titular sea indicativo de una actuación irregular o un uso ilegítimo de los productos o servicios contratados, pondrá en conocimiento de la autoridad competente las actuaciones que hayan dado lugar a estas sospechas, en los términos establecidos por la legislación vigente.

Los dispositivos utilizados por el CLIENTE para acceder de forma telemática a la ENTIDAD son responsabilidad del CLIENTE, quien se obliga a establecer y mantener actualizadas las medidas de seguridad necesarias. La ENTIDAD no asumirá ninguna responsabilidad derivada de deficiencias en las medidas de seguridad implantadas por el CLIENTE.

El CLIENTE se compromete a establecer y mantener actualizados los mecanismos de seguridad necesarios en los dispositivos que usen en su acceso al sitio web de clientes de la ENTIDAD. En concreto, los intervinientes deberán establecer las medidas básicas de seguridad como el uso de antivirus actualizado y el parcheo y actualización del sistema operativo, o cualquier otra medida de similar naturaleza.

El titular de las Claves será responsable de cualquier incumplimiento de las normas de seguridad establecidas.

I.I.2.3 Anomalías en los sistemas

En caso de anomalías en los sistemas electrónicos o informáticos o cuando así se exija legalmente o sea aconsejable por razones de prudencia, la ENTIDAD podrá requerir al CLIENTE confirmación oral o manuscrita de sus órdenes.

La ENTIDAD no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al CLIENTE o a un tercero como consecuencia de interferencias, omisiones, interrupciones o desconexiones en el funcionamiento de los accesos a Internet o a cualquier avería en la red o en los sistemas informáticos o telemáticos que se encuentren fuera del control razonable de la ENTIDAD. La ENTIDAD no asumirá responsabilidad alguna, ni

por la actuación de los operadores de los medios de comunicación (teléfonos, correos, Internet, etc.) ni por la de los proveedores de servicios de pago autorizados o registrados de conformidad con la legislación vigente ajenos a la ENTIDAD utilizados por el CLIENTE. La ENTIDAD no responde de los daños y perjuicios que pudieren derivarse para los intervinientes o para terceros como consecuencia de la no recepción o de la recepción tardía de comunicaciones por causa imputable exclusivamente a dichos operadores y proveedores de servicios de pago ajenos a la ENTIDAD utilizados por el CLIENTE. Igualmente, la ENTIDAD tampoco será responsable por la no ejecución o el retraso en la ejecución de cualesquiera operaciones si tal falta de ejecución o retraso fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor, caso fortuito o, en general, cualquier circunstancia que ocurra al interviniente y en la que no se pueda tener un control directo por parte de la ENTIDAD (tales como corte de suministro eléctrico y/o telefónico que afecte al CLIENTE, virus informáticos en sus equipos, deficiencias en sus servicios de telecomunicaciones o el compromiso de las Claves, elementos de seguridad o identificativos).

I.I.2.4 Utilización de la Banca a Distancia

Las instrucciones impartidas por el CLIENTE a través de los canales de Banca a Distancia operativos en cada momento en función del nivel de servicio contratado por el CLIENTE y ejecutadas por la ENTIDAD, gozarán de plenos efectos jurídicos, quedando la ENTIDAD irrevocablemente legitimado para cumplimentarlas, sin necesidad de ningún otro requisito, conviniendo y aceptando las partes que las Claves o medios de identificación surgen el mismo efecto que la firma manuscrita del CLIENTE, sin perjuicio de que exista o la ENTIDAD pueda exigir confirmación posterior.

I.2 Condiciones especiales para la contratación de productos y servicios bancarios

I.2.I Contrato de Apertura de Cuenta Corriente Operativa

I.2.I.I Objeto

La cuenta corriente operativa es una cuenta corriente a la vista, en euros (la "Cuenta Operativa").

I.2.I.2 Disposiciones

Las disposiciones de fondos por parte del CLIENTE podrán realizarse mediante transferencia bancaria o mediante otros medios de disposición de fondos que la ENTIDAD habilite. En el marco de los acuerdos entre la ENTIDAD y el CLIENTE podrá solicitar tarjetas de débito y/o crédito asociadas a la Cuenta Corriente Operativa, emitidas por la ENTIDAD en los términos previstos en las Condiciones de la Tarjeta VISA Singular Bank, que será entregada, en su caso, previo análisis favorable de la ENTIDAD. Los recibos que la ENTIDAD emita por el uso de las tarjetas VISA Singular Bank, se cargarán en la Cuenta Corriente Operativa a la que estén asociadas.

En el supuesto de que la Cuenta Operativa quedara asociada a un producto o servicio de la ENTIDAD, se cargarán y abonarán en esta los pagos e ingresos derivados de las operaciones del producto o servicio al que esté asociada, incluidas las cantidades que le sean debidas a la ENTIDAD por cualquier concepto.

El CLIENTE autoriza expresamente a la ENTIDAD a determinar libremente el orden de pago al que aplicará las cantidades que reciba o que queden disponibles por cualquier concepto a favor del CLIENTE. No obstante, si el saldo fuera deudor, es decir, a favor de la ENTIDAD, las cantidades entregadas por el CLIENTE o abonadas en la cuenta se aplicarán en primer lugar a su reintegro.

I.2.I.3 Disposiciones

El CLIENTE acepta y consiente que en ningún caso podrá devolver los cargos efectuados en su Cuenta Operativa como resultado de cualquier operación efectuada mediante el uso de medios de pago asociados

a esta cuenta, sin perjuicio del derecho que corresponde a los titulares de estos de reclamar la retrocesión de las operaciones o la devolución de los cargos que se realicen en su cuenta cuando dichos cargos fueran improcedentes por razones tales como duplicidad de cargos, uso fraudulento de los instrumentos de pago en caso de pérdida, robo o copia de datos, etc., siempre que no se haya producido fraude o negligencia grave por parte del CLIENTE en el cumplimiento de sus obligaciones de custodia de los instrumentos de pago y de las credenciales de seguridad y haya notificado a la ENTIDAD sin demora la improcedencia de tales cargos. El rechazo improcedente de cualquier cargo procedente del uso de los instrumentos de pago podrá dar lugar a la resolución de las presentes Condiciones Especiales.

I.2.I.4 Duración y terminación

La duración y terminación de las Condiciones Especiales se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del CONTRATO. Una vez resuelto el CONTRATO, el saldo acreedor de la Cuenta Operativa, una vez deducidas todas las cantidades debidas a la ENTIDAD, quedará a disposición del CLIENTE, obligándose este a disponer de su totalidad. Si el saldo de la Cuenta Operativa fuese deudor, por cualquier motivo, solo podrá cancelarse la cuenta por parte del CLIENTE previo pago del saldo y de los intereses, comisiones y gastos devengados por la cuenta.

La resolución de las presentes Condiciones Especiales implicará la de los Contratos cuyos movimientos de efectivo se anotan en la Cuenta Operativa que estas condiciones regulan, siendo de aplicación las condiciones pactadas para los mismos.

I.2.2 Contrato de Apertura de Cuenta de Efectivo Asociada

I.2.2.I Objeto

La cuenta de efectivo asociada ("Cuenta de Efectivo Asociada") canalizará todos los movimientos de efectivo derivados de la operativa relativa a servicios de inversión e instrumentos financieros y, en particular, aquellos que tengan su origen en la Cuenta de Valores a la que se encuentre asociada. La Cuenta de Efectivo Asociada es necesaria para la operativa relativa a servicios de inversión por lo que su apertura se produce de forma automática a la contratación por el CLIENTE de una Cuenta de Valores.

La titularidad de la Cuenta de Efectivo Asociada deberá ser idéntica a la de las Cuentas de Valores a las que se encuentren asociadas, así como a la titularidad del CONTRATO del que estas traigan causa.

En el caso de que la Cuenta de Efectivo Asociada esté abierta a nombre de más de un CLIENTE, estos serán codeudores del saldo acreedor a favor de la ENTIDAD que se produjera por cualquier causa en la cuenta y coacreedores del saldo a su favor que tenga la cuenta, por lo que la ENTIDAD queda facultada para abonar en la cuenta todas las cantidades que se ingresen o sean remitidas a favor de cada uno de los titulares individualmente.

I.2.2.2 Disposiciones

Las disposiciones de fondos por parte del CLIENTE podrán realizarse mediante transferencia bancaria o mediante otros medios de disposición de fondos que la ENTIDAD habilite.

En la Cuenta de Efectivo Asociada se cargarán y abonarán los pagos e ingresos derivados de la prestación, por parte de la ENTIDAD al CLIENTE, del servicio de inversión que corresponda, incluidas las cantidades que le sean debidas a la ENTIDAD por cualquier concepto. En este sentido, la Cuenta de Efectivo Asociada no admite domiciliaciones de recibos, ni disposiciones en efectivo, ni medios de pago asociados tales como tarjetas o talonarios de cheques salvo los recibos o cuotas derivados de la prestación de servicios de inversión por parte de la ENTIDAD.

I.2.3 Contrato de Servicios de Pago

I.2.3.I Objeto

Las presentes Condiciones Especiales tienen por objeto regular los servicios de pago prestados por la ENTIDAD a sus clientes, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de los servicios de pago. Las condiciones aquí descritas aplicarán únicamente a los servicios regulados por la citada normativa que preste la ENTIDAD.

I.2.3.2 Consentimiento y revocación del consentimiento para la ejecución de órdenes de pago

Las operaciones de pago se considerarán autorizadas cuando el ordenante haya dado el consentimiento para su ejecución conforme a lo establecido para cada tipo de operación. El CLIENTE podrá otorgar su consentimiento por teléfono, mediante firma manuscrita o validación electrónica de la operación (a través de los medios de seguridad reconocidos por la ENTIDAD). El consentimiento así provisto será plenamente válido.

El consentimiento se otorgará con anterioridad a la ejecución de la operación o, si así se hubiese convenido, con posterioridad a la misma, conforme al procedimiento y límites acordados entre la ENTIDAD y el CLIENTE.

El CLIENTE podrá revocar su consentimiento por cualquiera de los medios utilizados para el otorgamiento del mismo en cualquier momento anterior a la fecha de irrevocabilidad, en los siguientes términos y plazo:

- El CLIENTE no podrá revocar una orden de pago después de ser recibida por la ENTIDAD.
- Cuando la operación de pago sea iniciada por un tercero beneficiario de dicha operación, el CLIENTE no podrá revocar la orden de pago una vez que esta se haya transmitido a dicho beneficiario.
- En los casos de adeudos domiciliados, el CLIENTE no podrá revocar la orden de pago después del final del día hábil anterior al día convenido para el adeudo de los fondos en la cuenta del CLIENTE.
- En el caso de que la ENTIDAD y el CLIENTE hayan acordado, para una orden de pago concreta, que el momento de recepción se corresponda con una fecha determinada, el CLIENTE no podrá revocar la orden de pago después del final del día hábil anterior al día convenido.

Cuando el CLIENTE hubiese prestado su consentimiento para una serie de operaciones de pago (por ejemplo domiciliaciones o aportaciones periódicas), su revocación implicará que toda futura operación de pago que estuviese cubierta por dicho consentimiento se considerará no autorizada.

El ordenante, respecto a una operación de pago no autorizada, podrá soportar el importe máximo establecido por la normativa vigente, sin perjuicio de la posibilidad de que la ENTIDAD pueda poner en conocimiento de la Autoridad Nacional Competente aquellos casos en los que considere que existen causas objetivamente justificadas en las que el comportamiento del CLIENTE sea indicativo de una actuación irregular o uso ilegítimo de los productos contratados.

No obstante lo anterior, el ordenante no responderá si se trata de situaciones en las que al ordenante no le resultara posible detectar la pérdida, robo, sustracción o la apropiación indebida de un instrumento de pago, salvo cuando el propio ordenante haya actuado fraudulentamente, o la pérdida se debiera a la acción o inacción de empleados, agentes, sucursales o entidades en la que se hubieran externalizado actividades.

El ordenante soportará todas las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas si el ordenante ha incurrido en tales pérdidas por haber actuado de manera fraudulenta o por haber incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones de custodia del instrumento de pago y sus claves. En estos casos, no será de aplicación el importe máximo establecido por la normativa aplicable.

I.2.3.3 Recepción y rechazo de órdenes de pago

El momento de recepción de una orden de pago será aquel en el que la misma sea recibida por la ENTIDAD, con independencia de que haya sido transmitida directamente por el CLIENTE o indirectamente a través del tercero beneficiario de la orden de pago. Si la recepción se produce en un día inhábil a efectos bancarios, la orden de pago se considerará recibida el siguiente día hábil. Las órdenes de pago recibidas después de la

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925.

hora límite establecida por la ENTIDAD para la operación en cuestión se considerarán recibidas el siguiente día hábil. El CLIENTE podrá consultar tanto en el sitio web de la ENTIDAD como en el teléfono de atención al cliente la hora límite de recepción de órdenes para cada tipo de operación.

Si el CLIENTE y la ENTIDAD acuerdan que la ejecución de la orden de pago comience en una fecha específica o al final de un período determinado, o bien el día en que el CLIENTE haya puesto fondos a disposición de la ENTIDAD, se considerará que el momento de recepción de la orden a efectos del plazo máximo para abonar el importe de la operación en la cuenta de la ENTIDAD, es el día acordado. Para el caso de que dicho día fuese un día inhábil a efectos bancarios, la orden de pago se considerará recibida el siguiente día hábil.

La ENTIDAD podrá rechazar las órdenes de pago emitidas por el CLIENTE cuando estas no cumplieran las condiciones requeridas para su ejecución, fueran erróneas o incompletas, existieran indicios de actividad ilícita, fraude, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o no hubiese saldo suficiente en la cuenta. Si la ENTIDAD rechazara le ejecución de una orden de pago, notificará al CLIENTE dicha negativa, así como los motivos de la misma y, en su caso, el procedimiento para rectificar los posibles errores que la hayan motivado, salvo que una norma prohíba tal notificación. Dicha negativa podrá notificarse al CLIENTE por medios electrónicos o telemáticos y se realizará el día hábil posterior al momento del rechazo.

A todos los efectos, las órdenes de pago cuya ejecución haya sido rechazada por la ENTIDAD no se considerarán recibidas.

El CLIENTE reconoce que la ENTIDAD no será responsable por ningún daño o perjuicio derivado de operaciones rechazadas por los motivos anteriores o por operaciones ejecutadas incorrectamente como consecuencia de errores, omisiones o imprecisiones en las órdenes de pago proporcionadas por el CLIENTE.

La ENTIDAD previa solicitud de un proveedor de servicios de pago que emita instrumentos de pago basados en tarjetas, confirmará inmediatamente la disponibilidad de fondos en la cuenta CLIENTE para la ejecución de una operación de pago basada en una tarjeta, con un Sí o un No, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

- Que la cuenta de pago del CLIENTE sea accesible en línea en el momento de la solicitud.
- Que el CLIENTE haya dado consentimiento expreso antes de la primera solicitud de confirmación a la ENTIDAD para que responda a las solicitudes de proveedores de servicios de pago específicos, facilitando confirmación de que el importe correspondiente a una operación de pago basada en una tarjeta determinada está disponible en la cuenta del CLIENTE.

I.2.3.4 Ejecución de órdenes de pago

Cuando la ENTIDAD ejecute una orden de pago de acuerdo con el identificador único facilitado por el CLIENTE (por ejemplo, el código IBAN o el código BIC), esta se considerará correctamente ejecutada. Ni un nombre ni una dirección forman parte del identificador único, incluso cuando dicha información se requiera para fines de control de conformidad con la normativa aplicable. La ENTIDAD no tendrá ninguna obligación de verificar cualquier discrepancia entre el identificador único suministrado y el nombre o dirección suministrados.

La ENTIDAD no será responsable de la no ejecución o de la ejecución defectuosa de la orden de pago cuando el identificador único facilitado por el CLIENTE sea incorrecto, o en caso de que dicho identificador único no pertenezca a la persona deseada. Sin perjuicio de lo anterior, la ENTIDAD realizará esfuerzos razonables para recuperar los fondos de la operación de pago. Cuando el CLIENTE facilite información adicional para la correcta ejecución de sus órdenes de pago, la ENTIDAD solo será responsable de la ejecución de las operaciones de pago conformes con el identificador único facilitado por CLIENTE.

En el caso de transferencias intracomunitarias, la ENTIDAD podrá requerir al CLIENTE los códigos BIC e IBAN con el fin de ser tratadas como transferencias nacionales en relación con las comisiones a aplicar.

En el caso de órdenes de pago iniciadas por el CLIENTE como ordenante, la ENTIDAD será responsable frente a aquel de la correcta ejecución de la operación de pago hasta el momento en que su importe se abone en

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, 11 · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925.

la cuenta del proveedor de servicios de pago del tercero beneficiario de la operación. Cuando, por causas imputables a la ENTIDAD, las operaciones de pago no se hubiesen ejecutado o se hubieran ejecutado defectuosamente, la ENTIDAD devolverá sin demora injustificada al CLIENTE la cantidad correspondiente a la operación y, en su caso, restablecerá el saldo de la cuenta de pago a la situación en que hubiera estado si no hubiera tenido lugar la operación de pago defectuosa.

Respecto a las órdenes de pago iniciadas por el CLIENTE como beneficiario, la ENTIDAD será responsable de su correcta transmisión al proveedor de servicios de pago del ordenante. Si la operación no se ejecuta o se ejecuta defectuosamente por causas imputables a dicho proveedor de servicios, la ENTIDAD reiterará la orden de pago. La ENTIDAD será responsable de la gestión de la operación de pago y, en particular, velará porque, una vez abonada en su cuenta la cantidad correspondiente a la operación de pago, dicha cantidad esté a disposición del CLIENTE inmediatamente después de que dicho abono haya tenido lugar.

Cuando el CLIENTE sea el ordenante en relación con órdenes de pago iniciadas por el beneficiario de las mismas y la ENTIDAD sea responsable de su falta de ejecución o de su ejecución defectuosa, la ENTIDAD, cuando así proceda y sin demora injustificada, devolverá al CLIENTE la cantidad correspondiente a la operación de pago y restablecerá el saldo de su cuenta a la situación en que hubiere estado si la operación no hubiese tenido lugar.

No obstante, previa petición del CLIENTE, la ENTIDAD tratará de averiguar inmediatamente todos los datos relativos a las operaciones de pago no ejecutadas o ejecutadas defectuosamente y los pondrá a disposición del CLIENTE.

La ENTIDAD no asumirá responsabilidad alguna en relación con la incorrecta ejecución de órdenes como consecuencia de circunstancias excepcionales e imprevisibles fuera de su control y cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos realizados en sentido contrario, o en caso de que la incorrecta ejecución fuera consecuencia del cumplimiento de otras obligaciones legales.

La ENTIDAD podrá aceptar órdenes de pago iniciadas a través de un tercero proveedor de servicios de pago debidamente autorizado y registrado conforme a la legislación vigente.

I.2.3.5 Notificación de operaciones de pago ejecutadas incorrectamente

Una vez ejecutada una operación de pago, la ENTIDAD pondrá a disposición del CLIENTE la información relevante relativa a la misma. Cuando el CLIENTE tenga conocimiento de que se ha producido una operación de pago ejecutada incorrectamente, lo comunicará a la ENTIDAD sin tardanza injustificada con el fin de proceder a la rectificación de la misma.

I.2.3.6 Plazo de ejecución y fecha valor de las operaciones de pago

El momento de recepción de una orden de pago será aquel en que dicha orden sea recibida por la ENTIDAD, con independencia de que haya sido transmitida directamente por el CLIENTE, en su condición de ordenante, o indirectamente a través del tercero beneficiario o a través de un tercero proveedor de servicios de pago debidamente autorizado y registrado conforme a la legislación vigente. Si la recepción tiene lugar en un día inhábil a efectos bancarios, la orden se considerará recibida el siguiente día hábil. Igualmente, la ENTIDAD tiene establecida una hora límite, distinta según la operación de pago de que se trate y/o el canal a través del cual se curse la orden, a partir de la cual esta se entenderá recibida el siguiente día hábil.

Las operaciones de pago realizadas en euros desde la ENTIDAD hacia países de la Unión Europea o desde países de la Unión Europea hacía la ENTIDAD será ejecutadas y tomarán valor de conformidad con las siguientes condiciones:

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

- Las transferencias nacionales ordenadas por el CLIENTE serán abonadas por la ENTIDAD en las cuentas del proveedor de servicios de pago del tercero beneficiario no más tarde del final del día hábil siguiente a la fecha de recepción de la orden.
- Las transferencias intracomunitarias ordenadas por el CLIENTE serán abonadas por la ENTIDAD en las cuentas del proveedor de servicios de pago del beneficiario no más tarde del final del segundo día hábil siguiente a la fecha de recepción de la orden.
- Cuando el CLIENTE sea el beneficiario de una orden de pago, la fecha valor del abono en su cuenta por la ENTIDAD no será posterior al día hábil en que el importe de la operación de pago se abonó en la cuenta de la ENTIDAD.
- La fecha valor del cargo en la cuenta de pago del CLIENTE cuando este sea ordenante de una orden de pago no será anterior al momento en que el importe de la operación de pago se cargue en dicha cuenta.

I.2.3.7 Obligaciones en la emisión y utilización de instrumentos de pago

La ENTIDAD podrá bloquear la utilización de los instrumentos de pago que emita por razones objetivas relacionadas con la seguridad del instrumento, con la sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta del mismo o cuando su uso pudiera suponer un aumento significativo del riesgo de que el CLIENTE pueda hacer frente a sus obligaciones de pago en caso de que dicho instrumento estuviera asociado a una línea de crédito.

Una vez que hayan dejado de existir los motivos para bloquear su utilización, la ENTIDAD, sin coste alguno para el CLIENTE, procederá a desbloquear el instrumento de pago o lo sustituirá por otro nuevo, todo ello sin perjuicio del derecho del CLIENTE a solicitar el desbloqueo en tales circunstancias.

El CLIENTE utilizará los instrumentos de pago que la ENTIDAD ponga a su disposición de conformidad con las condiciones que se establezcan en el CONTRATO, debiendo tomar todas las medidas razonables a su alcance a fin de proteger los elementos de seguridad personalizados de que vaya provisto.

En caso de extravío, sustracción o utilización no autorizada del instrumento de pago, el CLIENTE lo notificará a la ENTIDAD tan pronto como tenga conocimiento del mismo, con el fin de que la ENTIDAD pueda impedir cualquier utilización del mismo una vez recibida dicha comunicación. Se considerará que concurre una demora indebida cuando no se produzca la notificación en las veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que el CLIENTE tome conocimiento del acaecimiento de los mencionados hechos. La ENTIDAD no será responsable de los daños que puedan producirse al usuario en caso de que no se produzca dicha notificación o la misma se produzca con demoras indebidas.

La ENTIDAD no será responsable de los daños que puedan producirse derivados de la ejecución de órdenes de pago realizadas mediante un operador o proveedor de servicios de pago ajeno a la ENTIDAD utilizado por los intervinientes que no aplique los métodos de autenticación reforzadas establecidos de conformidad con la legislación vigente.

El CLIENTE conoce y acepta que la ENTIDAD podrá incorporar nuevas funcionalidades a los instrumentos de pago que emita. En tales casos, la ENTIDAD podrá sustituir los instrumentos de pago al objeto de mejora por otros nuevos que serán enviados al CLIENTE, sin coste alguno para este.

I.2.3.8 Devolución de operaciones de pago iniciadas por un tercero beneficiario

Cuando el CLIENTE sea el ordenante de una operación de pago autorizada, iniciada por el beneficiario o a través de él y que hayan sido ejecutadas, tendrá derecho a la devolución por la ENTIDAD del importe de la operación si:

- El CLIENTE no especificó el importe exacto al dar la autorización; y
- Dicho importe adeudado supera el que el CLIENTE podría razonablemente esperar teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones del CONTRATO y las circunstancias pertinentes al caso.

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

La ENTIDAD podrá solicitar al CLIENTE que aporte datos acreditativos de la concurrencia de dichas circunstancias.

El CLIENTE dispondrá de un plazo de ocho (8) semanas contadas a partir de la fecha del adeudo en su cuenta para solicitar la devolución de los fondos. A partir de la fecha de solicitud de dicha devolución, la ENTIDAD contará con un plazo de diez (10) días hábiles para, bien devolver el importe íntegro de la operación de pago, o bien justificar su denegación de devolución, indicando, en tal caso los procedimientos de reclamaciones judiciales y extrajudiciales, a disposición del CLIENTE.

El CLIENTE no podrá ejercer el derecho de reembolso cuando: (i) este haya dado su consentimiento para que se ejecute la operación de pago directamente en el proveedor de servicios de pago; y (ii) en su caso, el proveedor de servicios de pago o el tercero beneficiario haya puesto a disposición del ordenante, en la forma acordada, información relativa a la futura operación de pago al menos con cuatro (4) semanas de antelación a la fecha prevista.

1.2.3.9 Gastos

El CLIENTE, tanto si actúa como ordenante como si actúa en calidad de beneficiario, deberá, conforme a lo establecido en el CONTRATO, abonar a la ENTIDAD los gastos y comisiones que resulten de aplicación a las prestaciones de servicios de pago. Los gastos y comisiones devengados a favor del proveedor de servicios de pago de la otra parte de la operación serán por cuenta de esta.

En aquellos casos en que una operación de pago incluya una conversión en divisas, la ENTIDAD cobrará los gastos y comisiones a que hubiera lugar de conformidad con las indicaciones recibidas del CLIENTE al respecto, si es este quien inicia la operación de pago, o del proveedor de servicios de la otra parte si la operación de pago se inicia a instancia de esta. En caso de no haber instrucciones al respecto, se estará a lo establecido en el apartado anterior.

El CLIENTE conoce y acepta que en toda operación de pago en la que los prestadores de servicios de pago de ambas partes estén en España e incluya una conversión de divisas, el beneficiario pagará los gastos cobrados por su proveedor de servicios de pago y el ordenante los percibidos por su proveedor de servicios de pago. Los gastos de conversión, salvo indicación en contrario de las partes, serán satisfechos por quien la demande.

1.2.4 Condiciones Especiales para la Contratación de Depósitos a Plazo Fijo

1.2.4.1 Objeto

Las presentes Condiciones Especiales regulan la contratación de depósitos a plazo fijo en euros ("DPF") ofrecidos por la ENTIDAD, a los que serán de aplicación, además, las condiciones económicas vigentes en el momento de su constitución o renovación.

El DPF ofrecido por la ENTIDAD es un depósito nominativo e intransferible vinculado necesariamente a la Cuenta Operativa o a la cuenta remunerada abierta a nombre del CLIENTE en la ENTIDAD, desde la que se realice la portación del DPF. En dicha cuenta asociada se adeudará el importe del DPF en concepto de constitución o aportación al mismo y se abonarán a su vencimiento el importe del depósito y los intereses liquidados (netos de las retenciones fiscales aplicables) y, en general, se anotarán los importes correspondientes a las operaciones relacionadas con el DPF.

La titularidad del DPF será idéntica a la titularidad del CONTRATO.

1.2.4.2 Aportación al DPF

El DPF se constituirá con una única aportación que no podrá exceder los límites mínimo y máximo fijados por la ENTIDAD, en su caso.

La aportación al DPF por parte del CLIENTE se realizará mediante orden de adeudo dirigida a la ENTIDAD y con cargo a la cuenta asociada, a no ser que se establezca otra cosa en las condiciones específicas del DPF.

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, 11 · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925.

La orden se anotará el día hábil siguiente al de su recepción por la ENTIDAD. El DPF quedará constituido en la fecha de cargo de la aportación.

I.2.4.3 Condiciones económicas

Intereses

El DPF estará remunerado al tipo de interés vigente en el momento de su constitución o renovación.

Los intereses se devengarán diariamente, desde la fecha de la constitución del depósito y hasta la fecha de vencimiento o de cancelación anticipada del mismo. Los intereses se calcularán multiplicando el importe del DPF por el interés nominal diario aplicable, tomando como base a estos efectos el año comercial (360 días).

Liquidación y pago de intereses

Los intereses se liquidarán y serán exigibles únicamente en el momento del vencimiento o de cancelación anticipada del DPF, realizándose su pago de una sola vez mediante abono en la cuenta asociada. Sobre los intereses resultantes de la liquidación se aplicará la retención fiscal que corresponda según la legislación vigente.

Los datos de la liquidación serán comunicados al CLIENTE, de conformidad con la normativa vigente, a través del extracto de la cuenta asociada.

Comisiones y gastos

La ENTIDAD tendrá derecho a percibir las comisiones y a aplicar el régimen económico vigente en la fecha de constitución o, en su caso, renovación del DPF contratado. Los datos de la liquidación de comisiones serán comunicados al CLIENTE, de conformidad con la normativa vigente, a través del extracto de la cuenta asociada.

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

I.2.4.4 Duración, vencimiento y cancelación anticipada

Duración

El DPF tendrá la duración pactada con el CLIENTE y se extinguirá automáticamente por expiración del plazo convenido no admitiéndose la renovación tácita del mismo.

En el supuesto de que el CLIENTE estuviera interesado en renovar el DPF, deberá notificarlo a la ENTIDAD, a más tardar, el mismo día de vencimiento del DPF.

En caso de renovación, el CLIENTE podrá optar por:

- Reinvertir la aportación inicial; o
- Reinvertir la aportación inicial junto con los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento.

Si el CLIENTE no seleccionase expresamente ninguna de las dos opciones anteriores se entenderá que elige la primera de ellas (reinvertir la aportación inicial).

Al nuevo DPF le serán de aplicación las condiciones económicas vigentes en el momento de la renovación y demás condiciones de las presentes Condiciones Especiales.

Vencimiento

Producido el vencimiento del DPF, la ENTIDAD abonará en la cuenta asociada la aportación que el CLIENTE hubiera realizado junto con los intereses liquidados a la fecha de vencimiento, menos las retenciones tributarias, todo ello de conformidad con las condiciones económicas aplicables. El abono se producirá el primer día hábil siguiente a dicho vencimiento.

Cancelación anticipada

El CLIENTE podrá cancelar anticipadamente el DPF en cualquier momento siempre que comunique su decisión a la ENTIDAD con una antelación mínima de dos (2) días hábiles a la fecha en que desee que la cancelación tenga lugar. Una vez transcurrido este plazo, la ENTIDAD abonará el importe en la cuenta asociada.

La ENTIDAD liquidará los intereses devengados por el DPF hasta la fecha de cancelación anticipada. Dichos intereses serán abonados en la cuenta asociada, menos las retenciones aplicables. Asimismo, la ENTIDAD cargará en la cuenta asociada las penalizaciones por cancelación anticipada pactadas, si las hubiera.

Sin perjuicio de lo anterior, la resolución de las Condiciones Especiales de cuenta asociada al DPF conllevará la resolución de las presentes Condiciones Especiales relativas al DPF. En caso de que la cuenta asociada se resuelva a instancias del CLIENTE, para la liquidación de los intereses se estará a lo pactado sobre penalización por cancelación anticipada.

I.2.4.5 Depósitos promocionales

En el supuesto de que la ENTIDAD ofreciese depósitos promocionales, estos se regirán por las condiciones que en todo caso establezca la ENTIDAD. Se facilitará al CLIENTE las condiciones específicas durante el periodo de contratación y, en todo caso, con anterioridad a la asunción de ningún tipo de obligación. Aquello no contemplado en las condiciones específicas se regirá de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

I.2.4.6 Otros pactos

A los efectos de las presentes Condiciones Especiales se considerarán días hábiles de lunes a viernes, excepto festivos bancarios.

I.2.5 Tarjeta VISA

La contratación de una Tarjeta VISA Singular Bank supone la apertura por el CLIENTE de una Cuenta Corriente Operativa.

I.2.5.I Objeto

Estas Condiciones Especiales serán de aplicación a las tarjetas de débito y/o crédito emitidas por la ENTIDAD para clientes (en adelante, la "Tarjeta VISA"). Los derechos y obligaciones en relación con el uso de su Tarjeta VISA Singular Bank se encuentran recogidos en las presentes Condiciones Especiales y en las restantes condiciones descritas en el CONTRATO VISA (en adelante, el "Contrato de Tarjetas").

I.2.5.2 Solicitud de la Tarjeta VISA

Para solicitar una Tarjeta VISAel CLIENTE debe ser mayor de I8 años y tener contratada y en vigor una Cuenta Corriente Operativa con la ENTIDAD. Puede solicitar la Tarjeta VISA a través del Área Clientes del sitio web o de la APP de la ENTIDAD, que podrá descargarse en su teléfono móvil.

Dado que la Tarjeta VISA será utilizada como medio de pago contra una Cuenta Corriente Operativa de la ENTIDAD, la ENTIDAD se reserva el derecho de autorización de la Tarjeta VISA de forma potestativa, en función de la situación financiera y patrimonial del CLIENTE. A estos efectos, el CLIENTE autoriza a la ENTIDAD a recabar toda aquella información sobre su situación financiera y patrimonial que considere necesaria o conveniente a fin de autorizar la utilización de la Tarjeta VISA así como, en su caso, la modificación de sus límites o de sus formas de pago. En este sentido, el CLIENTE acepta que a las operaciones de pago realizadas con la Tarjeta VISA se apliquen los límites máximos establecidos por la ENTIDAD en cada momento. Además, la ENTIDAD se reserva el derecho de bloquear la utilización de la Tarjeta VISA por razones objetivamente justificadas relacionadas con su seguridad o con la sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta de la misma.

I.2.5.3 Intereses, comisiones y condiciones económicas

La ENTIDAD tendrá derecho a percibir las comisiones e intereses establecidos en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas. La liquidación de dichas comisiones e intereses incrementadas en el importe de cuantos impuestos y tasas sean de aplicación, podrá incluirse en la liquidación periódica de la Tarjeta VISA, junto con el resto de transacciones realizadas, o bien cargarse directamente en la Cuenta Corriente Operativa asociada a la Tarjeta.

Del mismo modo, los importes derivados de la liquidación de la cuenta de crédito de la Tarjeta VISA, según su forma de pago, se adeudarán o abonarán, según proceda, en la Cuenta Corriente Operativa asociada, junto con las comisiones, intereses y gastos que, en su caso, ocasionen dichas operaciones, de conformidad con el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas que se encuentre en vigor en cada momento.

I.2.5.4 Cuenta Corriente Operativa asociada

Las operaciones realizadas en la Tarjeta VISA se registrarán en la Cuenta Corriente Operativa asociada abierta en la ENTIDAD. Por consiguiente, será potestad exclusiva de la ENTIDAD admitir o autorizar el pago de cuantas transacciones se realicen, en el caso que no exista saldo disponible suficiente en la Cuenta Corriente Operativa asociada, o bien si no existiera límite de crédito suficiente.

Las disposiciones con cargo a la Tarjeta VISA se cargarán en la Cuenta Corriente Operativa asociada, en el momento que corresponda de acuerdo con el tipo de tarjeta y modalidad de pago elegido. Si la Tarjeta VISA fuera una tarjeta de crédito, al cierre de cada período de liquidación, y según la forma de pago de la Tarjeta VISA, la ENTIDAD procederá a adeudar en la Cuenta Corriente Operativa asociada a la Tarjeta VISA, de forma automática y sin necesidad de autorización previa del CLIENTE, el importe correspondiente al reembolso de las cantidades dispuestas.

La Cuenta Corriente Operativa asociada debe contar con fondos suficientes para atender los pagos en el momento de su liquidación. La Tarjeta no permite incurrir en descubiertos, a menos que la ENTIDAD lo autorice. En tal caso, los saldos deudores a favor de la ENTIDAD, que deben regularizarse de inmediato, devengarán a favor de la ENTIDAD el tipo de interés y las comisiones que sean aplicables con arreglo a los tipos de la Cuenta Corriente Operativa asociada. Si esa cuenta no tuviese saldo suficiente, podrá efectuarse el cargo en cualquier otra cuenta corriente del CLIENTE abierta en la ENTIDAD, incluyendo las cuentas que éste comparta con terceros.

I.2.5.5 Interés de demora

Las cantidades adeudadas, por todos los conceptos, que no hayan sido satisfechas en las respectivas fechas de vencimiento devengarán diariamente, sin necesidad de previo aviso o requerimiento, interés de demora, al tipo de interés previsto en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas de la ENTIDAD. Su cálculo se efectuará multiplicando el importe de cada deuda vencida pendiente de pago por el tipo de interés de demora que corresponda a dicha deuda por el número de días transcurridos hasta su liquidación, y dividiendo el resultado por treinta y seis mil (36.000). Estos intereses se liquidarán y pagarán cuando se satisfaga la deuda en mora y, en su defecto, cuando se resuelva el crédito. El pago de intereses de demora no excluirá la indemnización de daños y perjuicios que, en su caso, proceda ni el derecho de la ENTIDAD a resolver inmediatamente el contrato de crédito.

I.3 Condiciones especiales para la contratación de instrumentos financieros y servicios de inversión

Con carácter previo a la suscripción de las presentes Condiciones Especiales, el CLIENTE ha recibido de la ENTIDAD información suficiente sobre los aspectos que se relacionan a continuación y manifiesta su consentimiento previo y expreso:

- Sobre la ENTIDAD y los servicios de inversión e instrumentos financieros que ofrece.
- El documento de Información MiFID en el que se incluye información sobre los diferentes instrumentos financieros ofrecidos por la ENTIDAD, así como un resumen de las Políticas MiFID (Política de Mejor Ejecución, Política de Conflictos de Interés, Política de Incentivos y Política de Salvaguarda de Instrumentos Financieros).
- Sobre el uso de cuentas globales y de los subcustodios internacionales.
- Sobre la custodia y el registro de los instrumentos financieros, así como de la existencia de cuentas globales y sus riesgos.
- Sobre la función de los subcustodios para conocer cómo la ENTIDAD presta el servicio de administración, custodia y registro de los instrumentos financieros.

I.3.1 Condiciones Especiales comunes a todos los servicios y productos de inversión

I.3.1.1 Objeto

Las presentes Condiciones Especiales tienen por objeto establecer los derechos y obligaciones esenciales que regulan las relaciones entre la ENTIDAD y el CLIENTE a los efectos de las normas de conducta aplicables a la prestación de servicios de inversión, de tal forma que, con sujeción a las presentes condiciones, puedan contratarse determinados productos y servicios.

Las presentes Condiciones Especiales se regirán por lo dispuesto en la normativa europea relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la legislación española del mercado de valores.

I.3.1.2 Productos y servicios amparados

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, 11 · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925.

Quedan amparados por las presentes Condiciones Especiales los servicios de inversión ofrecidos o prestados por la ENTIDAD, y en concreto los siguientes:

- Custodia y administración de valores.
- Recepción y transmisión de órdenes de clientes ("RTO").
- Ejecución de órdenes de clientes.
- Asesoramiento no independiente en materia de inversión.
- Gestión discrecional de carteras.

Las condiciones para operar en los distintos productos y servicios que la ENTIDAD pone a disposición del CLIENTE, así como los derechos y obligaciones que le corresponden al CLIENTE y a la ENTIDAD, junto con las advertencias adecuadas sobre los riesgos que comportan determinadas operaciones o servicios se encuentran detalladas en las Condiciones Particulares relativas a los servicios y operaciones concretos, así como en el documento de Información MiFID.

I.3.I.3 Clasificación MiFID del CLIENTE

En la prestación de servicios y productos de inversión a sus clientes la ENTIDAD ha establecido políticas y procedimientos de clasificación de clientes de conformidad con las normas de conducta aplicables a la prestación de servicios de inversión.

El CLIENTE reconoce expresamente que ha sido informado de su clasificación como cliente MINORISTA y que, por tanto, le corresponde el máximo nivel de protección que establece la normativa aplicable.

El CLIENTE reconoce, asimismo, haber sido informado por la ENTIDAD del derecho que le corresponde a solicitar una clasificación distinta siempre que se cumplan las condiciones para tal cambio de acuerdo con la legislación aplicable y con la Política de Clasificación de Clientes establecida por la ENTIDAD, así como de las limitaciones que de dicho cambio puedan derivarse. Cualquier solicitud del CLIENTE para que la ENTIDAD modifique su clasificación, deberá llevarse a cabo por escrito de acuerdo con el formato normalizado con el que la ENTIDAD cuenta a tal efecto, en el que deberá constar la firma del CLIENTE y la fecha a partir de la cual tenga efectos, en su caso, la nueva clasificación.

El CLIENTE se compromete a informar a la ENTIDAD de cualquier cambio en su situación que pueda suponer una modificación en su clasificación. La ENTIDAD se reserva el derecho a realizar cualquier cambio de clasificación del CLIENTE de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa aplicable y en la citada política.

I.3.I.4 Evaluación de conveniencia e idoneidad

Con carácter previo a la prestación de los servicios de asesoramiento en materia de inversión y de gestión discrecional de carteras, la ENTIDAD llevará a cabo una evaluación de los conocimientos y experiencia inversora del CLIENTE, así como de sus objetivos de inversión, incluyendo su tolerancia al riesgo, y situación financiera, incluida su capacidad para soportar pérdidas, de forma que la ENTIDAD pueda determinar la idoneidad del servicio. La ENTIDAD, no obstante, presupone tales conocimientos y experiencia cuando el CLIENTE haya sido clasificado como cliente profesional.

Como resultado de dicha evaluación se asignará al CLIENTE un Nivel de Conocimientos, así como de un Perfil Inversor. Las recomendaciones de inversión u operaciones llevadas a cabo por cuenta del cliente serán, en todo caso, convenientes, conforme a su Nivel de Conocimientos, e idóneas de conformidad con el Perfil de Inversor.

A los efectos de la evaluación de conveniencia e idoneidad cuando el presente CONTRATO tenga más de un titular, los diferentes titulares reconocen y aceptan expresamente que dicha evaluación únicamente se realizará al CLIENTE que figure como Primer Titular del CONTRATO aun cuando estos puedan tener unos objetivos de inversión y situación financiera diferentes a las del Primer Titular. En este sentido, el Perfil

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

Inversor se corresponderá siempre con el del Primer Titular, por lo que las recomendaciones de inversión o decisiones de negociar se emitirán a partir de la información sobre el Nivel de Conocimientos y el Perfil Inversor recabada respecto del Primer Titular.

La ENTIDAD evaluará la conveniencia para aquellos clientes que soliciten servicios de inversión distintos del asesoramiento en materia de inversión o la gestión discrecional de carteras. La evaluación de la conveniencia se llevará a cabo previa prestación del servicio de recepción y transmisión o ejecución de órdenes por cuenta de clientes. Con objeto de dicha evaluación la ENTIDAD recabará la información necesaria para valorar si el CLIENTE cuenta con conocimientos y experiencia suficientes para comprender los riesgos de los instrumentos financieros que desea contratar.

En caso de que el CLIENTE decida no facilitar la información solicitada por la ENTIDAD a la que se refiere el párrafo anterior o no facilite información suficiente en relación con sus conocimientos y experiencia, la ENTIDAD advertirá al CLIENTE de que dicha decisión puede impedir a la ENTIDAD determinar si el servicio o producto de inversión que el CLIENTE pretenda contratar es adecuado para él.

En caso de que, tras recabar la información correspondiente, la ENTIDAD determine que el CLIENTE carece de los conocimientos y experiencia adecuados para la contratación del servicio o instrumento financiero en cuestión, se lo comunicará expresamente mediante una advertencia sobre la falta de conveniencia, pudiendo, no obstante, el CLIENTE contratar el servicio o instrumento financiero, salvo excepciones tales como la contratación por parte del CLIENTE de productos especialmente complejos.

En caso de cotitularidad, la ENTIDAD, solicitará información sobre los conocimientos y experiencia financieros a cada uno de los titulares y/o intervinientes en la cuenta, en función de quien quiera tramitar las órdenes en cada momento.

El CLIENTE reconoce expresamente haber recibido y comprendido estas advertencias.

La ENTIDAD no estará obligada a evaluar la conveniencia del producto para el CLIENTE siempre y cuando se den todas y cada una de las circunstancias siguientes:

- Se trate de un instrumento financiero considerado no complejo;
- El servicio se preste a iniciativa del CLIENTE;
- Se haya informado claramente al CLIENTE de que en la prestación de dicho servicio la ENTIDAD no está obligada a evaluar la conveniencia del instrumento financiero ofrecido y que, por tanto, el CLIENTE no goza de la correspondiente protección de las normas de conducta pertinentes; y
- Que la ENTIDAD disponga de medidas para prevenir y gestionar potenciales conflictos de interés en la prestación de servicios de inversión al CLIENTE.

La ENTIDAD, cuando así lo consideré adecuado para el perfil del CLIENTE, podrá invertir en instituciones de inversión colectiva que a su vez estén gestionados o asesorados por la entidad y/o entidades del grupo, y percibir honorarios de por tales conceptos. En tales casos, informará expresamente al cliente de acuerdo con la normativa aplicable y al servicio de inversión contratado.

El CLIENTE y, en particular, el Primer Titular, deberá facilitar a la ENTIDAD cuantos datos le requiera para realizar la evaluación de la conveniencia y la idoneidad. En particular, el CLIENTE se obliga a facilitar a la ENTIDAD, tan pronto como sea posible, todos aquellos datos o circunstancias sobre sus conocimientos y experiencia, situación financiera y objetivos de inversión que puedan diferir con los facilitados en la evaluación de conveniencia e idoneidad y, por tanto, modificar el Nivel de Conocimientos o el Perfil Inversor. En caso de modificación en dichos datos o circunstancias, el Primer Titular deberá volver a realizar dicha evaluación, al objeto de actualizarla.

Cuando el CLIENTE a su propia iniciativa realice operaciones que no tienen su origen en una recomendación de inversión presentada por la ENTIDAD, esta evaluará, conforme al Nivel de Conocimientos y Experiencia asignado al CLIENTE tras la realización de la evaluación de la conveniencia, la conveniencia o no de la operación. En el caso de operaciones realizadas por personas distintas del Primer Titular de la cuenta, la

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

ENTIDAD evaluará la conveniencia de la operación en función de la evaluación de los conocimientos y experiencia realizados al Primer Titular y a la persona que realiza la operación, siendo la evaluación más restrictiva la que se aplicará a la operación.

El CLIENTE es responsable de la veracidad de la información proporcionada a la ENTIDAD para llevar a cabo la evaluación de conveniencia e idoneidad.

I.3.I.5 Operaciones sobre instrumentos financieros

En el caso de que el CLIENTE solicite los correspondientes productos y/o servicios de inversión y se firmen las correspondientes Condiciones Especiales y Particulares, la ENTIDAD ejecutará o transmitirá para su ejecución a otras entidades habilitadas a este fin, por cuenta y riesgo del CLIENTE, las órdenes que este le curse sobre las inversiones y desinversiones que desee realizar en valores mobiliarios y demás instrumentos financieros, incluyendo instituciones de inversión colectiva (IIC) y los instrumentos financieros adquiridos mediante la intervención de la ENTIDAD quedarán en administración y depósito a través de la ENTIDAD, salvo que el CLIENTE indique lo contrario o la ENTIDAD no pueda asumir dicho depósito y administración por cualesquiera motivos. En el caso de determinados instrumentos financieros, la ENTIDAD podrá negociar con activos propios y/o actuar como contrapartida para concluir operaciones con sus clientes.

Las órdenes del CLIENTE deberán ser claras y precisas en su alcance y sentido de forma que la ENTIDAD pueda conocer con exactitud lo que se le ordena. La ENTIDAD ejecutará o mandará ejecutar las órdenes de compra o venta de los valores, o de suscripción, reembolso o traspaso de IIC, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el CLIENTE y con escrupuloso respecto de la Política de Mejor Ejecución. A falta de indicación de cambio límite, tales órdenes se entenderán "de mercado".

Si cursada una orden, el CLIENTE estuviera interesado en su anulación o modificación, la ENTIDAD tratará diligentemente de conseguir tales propósitos. No obstante, por depender la ejecución de las órdenes de terceros ajenos a la ENTIDAD, esta no asumirá responsabilidad alguna en el caso de que la orden llegue a ejecutarse en sus términos iniciales.

La ENTIDAD cumplirá las órdenes, ejecutándolas o poniendo los medios necesarios para hacerlos llegar a la entidad encargada de su ejecución con la máxima celeridad posible.

Las órdenes a ejecutar en mercados organizados de valores o de instrumentos financieros se atendrán a las normas y regulaciones del mercado donde se ejecuten. En algunos supuestos, en que las prácticas de mercado o las condiciones existentes en el mismo lo aconsejen, las órdenes del CLIENTE sobre instrumentos financieros pueden ser acumuladas a las órdenes de otros clientes. La ENTIDAD tiene establecidos los procedimientos y mecanismos que aseguran que en estos supuestos no se va a producir perjuicio económico alguno para el CLIENTE.

La ENTIDAD se reserva el derecho de:

- Ejecutar o no órdenes de compra de valores o de suscripción de IIC por encima del saldo disponible en la Cuenta de Efectivo Asociada a la Cuenta de Valores.
- No ejecutar órdenes que no hayan sido firmadas por escrito o mediante firma electrónica hasta que la ENTIDAD no haya recibido una confirmación del CLIENTE que revista dichas características.
- Volver a comprar, por cuenta y a expensas del CLIENTE, valores sobre los que el CLIENTE haya dado orden de venta, pero que el momento de la entrega revistan algún defecto de forma, o sean inadmisibles para el sistema de compensación o liquidación en el que la orden haya de ejecutarse conforme a sus propios reglamentos o que el CLIENTE no haya entregado a la ENTIDAD con tiempo suficiente para su entrega al comprador.
- Ejecutar órdenes a crédito o a plazo, salvo que el CLIENTE haya contratado el servicio "Alquila tus acciones".

La ENTIDAD declina cualquier tipo de responsabilidad en el caso de que una orden no haya podido ser ejecutada por culpa de terceros.

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

Respecto a determinados instrumentos financieros que el CLIENTE pretenda suscribir, la ENTIDAD informa que la orden podrá ejecutarse al margen de un mercado regulado o un sistema multilateral de negociación, especialmente por razón de las características del instrumento financiero de que se trate y de las entidades que desempeñen para ese tipo de instrumentos funciones similares a las de los centros de ejecución señalados. Para tales casos, el CLIENTE presta su consentimiento previo y expreso en este acto de forma general para todas esas operaciones que se realicen al amparo del CONTRATO y en su caso, de las Condiciones Especiales y Particulares suscritas entre la ENTIDAD y el CLIENTE.

En el supuesto de que el CLIENTE desee anular o modificar alguna orden, la ENTIDAD tratará diligentemente de conseguir dicha anulación o modificación. No obstante, en la medida que tales anulaciones o modificaciones dependen de la intervención de terceros, la ENTIDAD no asumirá responsabilidad alguna en el supuesto de que la orden llegue a ejecutarse en sus términos iniciales.

La ENTIDAD informará al CLIENTE sobre la ejecución de sus órdenes a través de su sitio web, lo que expresamente acepta el CLIENTE. En los casos en los que la ENTIDAD esté obligado a enviar al CLIENTE un aviso en soporte duradero confirmando la ejecución de una orden, no más tarde del primer día hábil tras la ejecución, el CLIENTE admite de forma expresa que se entenderá cumplida esa obligación poniendo la confirmación a disposición del CLIENTE en el citado plazo en el sitio web de la ENTIDAD o en sus oficinas centrales.

En las operaciones de compra de valores de renta variable negociados en mercados nacionales regulados, el CLIENTE no adquirirá su titularidad hasta que se produzca su liquidación mediante anotación de los valores a su nombre conforme a las reglas del sistema de registro.

En situaciones excepcionales podrían darse supuestos de incumplimientos en la entrega de valores (por parte de un vendedor) que podrían llegar a afectar al CLIENTE en el caso de que su operación de compra fuera seleccionada en aplicación de criterios objetivos y aleatorios, en cuyo caso podrían producirse situaciones de indisponibilidad temporal de los valores y retrasos en la liquidación, que a su vez podría ser total o parcial o incluso considerarse no realizada, dando lugar en tales casos a la devolución del importe no liquidado de la compra con abono de una compensación económica de carácter indemnizatorio calculada y facilitada por el mercado.

En supuestos excepcionales de operaciones de venta de valores que resulten fallidas por insuficiencia o inexistencia de títulos a nombre del CLIENTE, serán por su cuenta y a su cargo los gastos, penalizaciones o compensaciones que, en su caso, puedan ser liquidados por el correspondiente mercado.

La imposibilidad de intermediar o ejecutar correctamente las órdenes del CLIENTE que tenga como causa restricciones legales, embargo judicial, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa ajena a la voluntad de la ENTIDAD, no dará derecho al cliente a solicitar el reembolso a la ENTIDAD.

Serán de cuenta del CLIENTE aquellos gastos en los que la ENTIDAD incurra con corresponsables, mediadores, sistemas de compensación y liquidación u otras entidades cuyo concurso sea utilizado para cumplir las órdenes e instrucciones recibidas del CLIENTE.

Los clientes, personas jurídicas, que deseen operar en derivados o valores negociables, estarán obligados a facilitar a la ENTIDAD su código LEI (Legal Entity Identifier, por sus siglas en inglés), con el fin de permitir a la ENTIDAD cumplir con los requisitos de información en los mercados financieros. Los clientes, personas jurídicas, que no faciliten a la ENTIDAD su código LEI en tiempo y forma no podrán operar en los mercados financieros. El CLIENTE reconoce que la ENTIDAD no podrá transmitir ninguna orden de compra, venta o traspaso al mercado en caso de que el CLIENTE no haya informado de su código LEI en vigor.

La obligación de solicitar el código LEI recaerá siempre en el cliente. Asimismo, será responsabilidad del Cliente solicitar la renovación del código LEI, quien deberá informar a la ENTIDAD de cualquier cambio que se produzca en los datos asociados al mismo. La ENTIDAD no será responsable de la falta de renovación del código LEI por el CLIENTE ni de la verificación de la veracidad de los datos comunicados.

I.3.I.6 Información al CLIENTE

El CLIENTE acepta expresamente la entrega de información por parte de la ENTIDAD en otro soporte duradero distinto del papel, utilizando medios o instrumentos de remisión de información que permitan al CLIENTE almacenarla y recuperarla durante un periodo de tiempo adecuado para los fines a los que la información va destinada, así como su reproducción sin cambios. En este sentido, el CLIENTE acepta expresamente la puesta a disposición de la información a través del Área Clientes del sitio web o de la APP de la ENTIDAD.

Información precontractual

Mediante la firma de las presentes Condiciones Especiales el CLIENTE reconoce expresamente que la ENTIDAD le ha facilitado, de manera comprensible y en soporte duradero, información adecuada sobre la ENTIDAD, los servicios que presta, sobre los instrumentos financieros y estrategias de inversión, sobre los centros de ejecución de órdenes, sobre su Política de Mejor Ejecución, sobre los costes y gastos asociados a los productos y servicios, así como, en su caso, los honorarios, comisiones y beneficios monetarios o no monetarios (incentivos) recibidos de terceros por la prestación de servicios al CLIENTE, sobre su Política de Conflictos de Interés, de forma que el CLIENTE pueda comprender la naturaleza de los riesgos de los servicios de inversión y de los tipos de instrumentos financieros que se le pueden ofrecer y, por tanto, tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. Asimismo, con suficiente antelación a la contratación de determinados productos y servicios de inversión, la ENTIDAD facilitará al CLIENTE información específica sobre el producto o servicio que va a contratar.

Entre otros, la ENTIDAD facilitará al CLIENTE información previa sobre todos los costes y gastos asociados a los productos y servicios de inversión contratados por el CLIENTE, tanto por la ENTIDAD como por terceros, así como, en su caso, los incentivos percibidos de terceros. Dicha información estará agregada, de forma que el CLIENTE pueda comprender el efecto acumulado de los costes sobre la rentabilidad, y se expresarán tanto en porcentaje como en un importe efectivo. A solicitud del CLIENTE, la ENTIDAD facilitará un desglose por conceptos de dicha información. En el supuesto de que la ENTIDAD no pueda facilitar esta información sobre una base *ex ante*, llevará a cabo una estimación razonable de los mismos.

Información post-contractual

La ENTIDAD proporcionará al CLIENTE en soporte duradero informes adecuado sobre el servicio prestado. Dichos informes incluirán comunicaciones periódicas, tomando en consideración el tipo y la complejidad de los instrumentos financieros de que se trate y la naturaleza del servicio prestado al CLIENTE e incluirán, los costes y gastos derivados de la prestación de servicios y de la contratación de productos.

En este sentido, con carácter anual la ENTIDAD facilitará al CLIENTE, información sobre todos los costes y gastos cobrados por la ENTIDAD y por terceros en los que haya incurrido durante el periodo de tiempo al que se refiere la información, así como, en su caso, incentivos percibidos de terceros en relación con los productos y servicios contratados por el CLIENTE. Dicha información se facilitará de forma personalizada y teniendo en cuenta la totalidad de costes y gastos reales en que el CLIENTE haya incurrido, expresándose dichos costes y gastos de forma agregada y tanto en porcentaje como en un importe efectivo. A solicitud del CLIENTE, la ENTIDAD facilitará un desglose por conceptos de dicha información.

Adicionalmente, cuando el CLIENTE, siempre y cuando esté clasificado como cliente minorista, mantenga posiciones en instrumentos financieros apalancados u operaciones que impliquen pasivos contingentes, la ENTIDAD informará al CLIENTE cuando el valor inicial de cada instrumento se deprecie en un diez por ciento (I0%) respecto de su valor inicial y, posteriormente, en múltiplos del diez por ciento (I0%). La información se facilitará instrumento por instrumento y se facilitará a más tardar al final del día hábil en que se produzca la citada depreciación o, en caso de que se produzca en un día no hábil, al cierre del siguiente día hábil.

I.3.I.7 Comisiones, gastos e impuestos

La ENTIDAD repercutirá al CLIENTE las comisiones y gastos establecidos en su Libro de Tarifas y Condiciones Económicas vigente en cada momento, por los servicios y/o productos de inversión que el CLIENTE contrate al amparo de las presentes Condiciones Especiales.

Serán de cargo del CLIENTE todos aquellos gastos o comisiones que la inversión en cada producto específico pueda suponer, tales como las comisiones de suscripción o reembolso, o comisiones de gestión, aplicables a las IIC. Asimismo, serán a cargo del CLIENTE todos los gastos de correo que se generen por el envío de cualquier documento que se realice en virtud de las presentes Condiciones Especiales, así como los impuestos que se originen con motivo del nacimiento, cumplimiento o extinción de las obligaciones derivadas del mismo y, en su caso, los honorarios de letrado y procurador. Serán también aplicables todos los gastos y comisiones que se prevean en las Condiciones Particulares de cada producto o servicio.

I.3.I.8 Incentivos de terceros

La ENTIDAD podrá recibir incentivos de terceros por la prestación de determinados servicios de inversión al CLIENTE, si bien dichos incentivos no afectarán a su obligación de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés del CLIENTE. En todo caso, la existencia, naturaleza y cuantía de los incentivos recibidos de terceros serán comunicados de forma previa a la prestación de los servicios y estarán diseñados para aumentar la calidad del servicio prestado, de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Adicionalmente, como mínimo una vez al año, la ENTIDAD comunicará al CLIENTE la totalidad de incentivos recibidos de terceros en relación con el servicio prestado al CLIENTE o de los productos contratados por este, figurando de forma separada al resto de información sobre coste y gastos asociados.

En ningún caso, la ENTIDAD recibirá incentivos por la prestación del servicio de gestión discrecional de carteras, o de asesoramiento independiente en materia de inversión, o de asesoramiento no independiente en materia de inversión con pago explícito por parte del CLIENTE. En caso de que la ENTIDAD llegara a percibir incentivos por estos servicios, estos serán devueltos íntegramente al CLIENTE a la mayor brevedad posible.

No se considerarán incentivos los beneficios no monetarios menores cuya naturaleza o cuantía sea tal que no puedan afectar a la obligación de la ENTIDAD de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés del CLIENTE. Dichos beneficios no monetarios menores son los recogidos en la normativa aplicable.

I.3.I.9 Gobernanza de productos

La ENTIDAD tiene implementadas políticas y procedimientos de gobernanza de productos destinados a identificar al público objetivo adecuado para los instrumentos financieros que distribuye a través de los distintos servicios de inversión que presta al CLIENTE. El CLIENTE reconoce que de acuerdo con dichos procedimientos la ENTIDAD podrá denegar la contratación de determinados instrumentos financieros.

Asimismo, de acuerdo con dichos procedimientos y en relación con aquellos instrumentos financieros contratados por el CLIENTE, la ENTIDAD lleva a cabo un seguimiento periódico de los mismos al objeto de garantizar que siguen siendo adecuados para el CLIENTE.

I.3.I.10 Advertencias

La operativa en los mercados de valores conlleva riesgos que el CLIENTE debe valorar antes de adoptar sus decisiones de inversión. Entre otros, el CLIENTE debe tener en cuenta la volatilidad de los mercados en los que invierte, la liquidez de los valores, la solvencia del emisor, y las fluctuaciones de tipo de cambio en caso de mercados internacionales. El CLIENTE declara conocer la operativa en los mercados de valores, y en particular de los mercados de valores internacionales en los que desea operar. EL CLIENTE es responsable de las decisiones de inversión que adopte en cada momento y debe recabar la información necesaria para formarse su propia opinión sobre la adecuación del servicio o producto de inversión a su perfil.

En el caso de Operaciones sobre instrumentos financieros Derivados el CLIENTE manifiesta que conoce los productos y en particular los siguientes extremos:

- El riesgo de pérdida en la negociación de futuro, opciones y otros productos derivados puede ser sustancial. Por tanto, se debe considerar si la operación es apropiada en relación con su condición financiera.
- Se puede soportar una pérdida total de los fondos iniciales y cualquier fondo o aportación adicional que se deposite para establecer o mantener una posición en los mercados de productos derivados. Si el mercado se mueve en contra de la posición del CLIENTE, se le requerirían nuevas garantías adicionales para poder mantener la misma. En caso de que deposite los fondos requeridos, la ENTIDAD podrá liquidar la posición con el consiguiente resultado negativo en la cuenta del CLIENTE.
- Bajo ciertas condiciones del mercado se puede encontrar dificultad o imposibilidad para liquidar una posición.
- El techo de tener órdenes contingentes tales como "Stop-Loss" o "Stop Limit" no limitará necesariamente las pérdidas a unas cantidades prefijadas ya que las condiciones del mercado pueden en algún caso hacer imposible la ejecución de tales órdenes al precio exacto fijado.
- Una posición "Spread" puede tener tato riesgo como una posición simple largo o corta.
- El alto grado de apalancamiento que se obtiene a menudo en operaciones de productos derivados debido al reducido depósito en garantía requerido, puede actuar a su favor o en su contra. El uso de apalancamiento puede provocar grandes ganancias, pero es susceptible de provocar también grandes pérdidas.

La ENTIDAD no será responsable de los errores y/o retrasos en la transmisión de órdenes que se deban a causas de fuerza mayor o cualquier otra circunstancia que se pueda escapar a su control razonable, como interrupciones o disfunciones de los mercados, interrupciones o disfunciones en las comunicaciones entre la ENTIDAD y el CLIENTE o entre la ENTIDAD y sus intermediarios.

La ENTIDAD no acepta ningún tipo de responsabilidades por pérdidas, directas o indirectas, como consecuencia de las recomendaciones de carácter genérico no personalizadas preparadas por el Departamento de Análisis de la ENTIDAD. Tales recomendaciones, bajo ninguna circunstancia, deberán usarse ni considerarse como una oferta de las de venta ni una solicitud de compra.

I.3.2 Contrato de Custodia y Administración de Valores

I.3.2.1 Objeto

El objeto de las Condiciones Especiales de custodia y administración de valores es regular las condiciones de cada una de las Cuentas de Valores que el CLIENTE abra en la ENTIDAD.

I.3.2.2 Cuenta de Valores

Los valores e instrumentos financieros propiedad del CLIENTE (los "valores") se mantendrán registrados en cuentas individualizadas a nombre y por cuenta del CLIENTE. La operativa de la ENTIDAD podrá exigir la apertura de distintas cuentas de valores a nombre del CLIENTE, que se regirán por las Condiciones Particulares de dicha cuenta. Las cuentas de valores registrarán cualesquiera valores e instrumentos financieros del CLIENTE que sean susceptibles de llevanza por parte de la ENTIDAD, de acuerdo con la legislación española, si bien la ENTIDAD podrá rechazar la custodia y administración de valores representados mediante títulos físicos.

No obstante, para el caso de valores españoles gestionados por sociedades gestoras domiciliadas o establecidas en España, la ENTIDAD también podrá utilizar cuentas ómnibus (cuentas globales) para dichos valores españoles. Las participaciones de instituciones de inversión colectiva quedarán registradas en el registro de la sociedad gestora en cuestión a nombre de la ENTIDAD pero por cuenta del CLIENTE. Para ello, será necesario la suscripción de un acuerdo previo entre la ENTIDAD y la sociedad gestora del fondo de

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, 11 · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925.

inversión español en cuestión. En tales supuestos, la ENTIDAD llevará un registro de las participaciones del CLIENTE en los valores y su valoración.

El CLIENTE autoriza expresamente a la ENTIDAD a encomendar a terceras entidades la custodia y administración de los valores e instrumentos financieros en cuentas individualizadas abiertas a nombre de cada CLIENTE. El CLIENTE autoriza expresamente a la ENTIDAD a abrir a su nombre cuentas de valores en esta ENTIDAD. En todo caso, la ENTIDAD asume frente al CLIENTE la responsabilidad derivada de dicha custodia y administración.

Asimismo, el CLIENTE autoriza el registro en cuentas globales de valores de las operaciones de adquisición y enajenación de valores por cuenta del CLIENTE, así como su custodia y administración, cuando la ENTIDAD opere en mercados extranjeros en los que la práctica habitual exija la utilización de dichas cuentas para clientes de una misma entidad. En estos casos, los citados valores quedarán depositados en una cuenta global abierta a nombre del custodio de los valores, es decir, de la ENTIDAD, en un subdepositario internacional y en la que se custodiarán los valores pertenecientes a una pluralidad de clientes. En tal caso, tanto la ENTIDAD como los subdepositarios designados adoptarán las medidas necesarias para que, en el conjunto de la estructura de custodia descrita, estos valores permanezcan permanentemente identificados como pertenecientes a clientes y debidamente segregados con respecto a los activos propios de la ENTIDAD y de los subdepositarios. Adicionalmente, la ENTIDAD y los subdepositarios mantendrán los registros internos necesarios para conocer en todo momento y sin demora la posición de valores y operaciones en curso del CLIENTE.

Esta forma de custodiar valores extranjeros mediante la utilización de cuentas globales puede suponer, en función de lo que determine la legislación extranjera aplicable, que frente al emisor del valor, el correspondiente sistema de registro y, en su caso, las autoridades locales competentes, la titularidad de los valores y la legitimación para ejercer los derechos incorporados se reconozca al titular de la cuenta global (y no al CLIENTE de la ENTIDAD), con los correspondientes efectos para la operativa ordinaria sobre los valores. Para permitir el ejercicio de los derechos del CLIENTE sobre los valores de su propiedad, la ENTIDAD transmitirá al subdepositario las oportunas órdenes que aquél le curse sobre los valores extranjeros de que se trate y cargará o abonará el efectivo en su Cuenta de Efectivo Asociada, o acreditará los valores de cada operación en su Cuenta de Valores. Para el ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores, la ENTIDAD recibirá las instrucciones que le curse el CLIENTE y las hará llegar al correspondiente subdepositario a los efectos oportunos.

De igual manera el CLIENTE queda informado de que en el ámbito de la custodia de valores extranjeros, es práctica habitual y condición exigida por los subdepositarios internacionales para aceptar la prestación de sus servicios que en los correspondientes contratos se les reconozcan derechos de retención, garantía, realización o disposición sobre los valores como forma de asegurar su riesgo frente al incumplimiento de las obligaciones económicas del correspondiente contrato. No obstante, la ENTIDAD garantiza que, salvo que expresamente lo exija la legislación del país en que se mantengan los valores, no se constituirán derechos de retención, garantía o de compensación sobre los valores de forma que se permita a un tercero disponer de estos para recuperar deudas que no correspondan al CLIENTE o a la prestación de servicios de inversión al CLIENTE.

Asimismo, el CLIENTE queda informado de que el uso de cuentas globales para la custodia de valores puede conllevar la restricción temporal de su disponibilidad o del pleno y puntual ejercicio de derechos incorporados, así como el deterioro de valor o, incluso, la pérdida de los valores como consecuencia de los riesgos específicos que se derivan de esta operativa y del hecho de que los valores y su custodia puedan quedar sujetos al ordenamiento jurídico de un tercer Estado, en su caso, incluso fuera de la Unión Europea.

El CLIENTE queda informado de que, conforme a la legislación de la Unión Europea, los depósitos de valores de clientes en cuentas abiertas en entidades de crédito están protegidos por sistemas de garantía en las condiciones y hasta los límites que establezcan las legislaciones en cada Estado Miembro. Fuera de los países de la Unión Europea, esos depósitos pueden no estar protegidos por sistemas de garantía equivalentes o análogos.

Conocidos estos riesgos, el CLIENTE queda igualmente informado de que, conforme a la legislación española sobre protección de activos de clientes, la ENTIDAD no garantiza ni estará obligada a responder de la restitución de los valores en caso de producirse la quiebra o insolvencia de un subdepositario, consistiendo su responsabilidad en relación con el uso de subdepositarios y cuentas globales en emplear (por sí o a través de un subdepositario designado) la diligencia debida en la evaluación, selección, contratación, mantenimiento y control de los subdepositarios, siguiendo para ello criterios y requisitos muy exigentes en materia de solvencia, riesgo operativo o legal y calidad de servicio, así como informar a sus clientes de forma clara, completa y comprensible de los riesgos que asumen como consecuencia de su decisión de contratar y depositar valores para su custodia en sus cuentas abiertas en la ENTIDAD.

Si el CLIENTE no quisiera asumir estos posibles riesgos o el funcionamiento, en general, de las cuentas globales abiertas en subdepositarios, deberá abstenerse de operar con valores que, como se explica más arriba, necesariamente implican la utilización de este tipo de cuentas globales.

Tratándose de una información prolija y cambiante en el tiempo (por el potencialmente elevado número de subdepositarios internacionales susceptibles de ser utilizados en función de las decisiones de inversión del CLIENTE), dando cumplimiento a la normativa vigente sobre protección de activos de clientes, la ENTIDAD pone a su disposición en el documento Política de Salvaguarda de Activos información completa, actualizada y precisas sobre la identidad, país de origen(calificación crediticia, requisitos y normas sobre segregación de activos) y riesgos específicos derivados, en cada caso, del uso de cuentas globales de cada uno de los subdepositarios (instándole a que lo consulte y analice detenidamente antes de proceder a la contratación y depósito de valores extranjeros en su cuenta).

Dicha información puede ser consultada en el sitio web de la ENTIDAD.

La ENTIDAD no utilizará por cuenta de otros clientes los instrumentos financieros del CLIENTE ni establecerá acuerdos para operaciones de financiación de valores sobre dichos instrumentos sin la autorización expresa del CLIENTE en las condiciones legalmente previstas.

I.3.2.3 Actuación de la ENTIDAD

La ENTIDAD desarrollará su actividad de custodia y administración procurando, en todo momento, el interés del CLIENTE, ejercitando, en nombre y por cuenta del mismo, los derechos económicos que se deduzcan de los valores, realizando los cobros pertinentes, convirtiendo y canjeando los valores y, en general, activos financieros registrados en la cuenta, facilitando al CLIENTE el ejercicio de los derechos políticos de los valores, informándole de las circunstancias que conozca que afecten a los valores, desarrollando las actuaciones, comunicaciones e iniciativas exigidas para ello, pudiendo, a tales efectos, suscribir cuantos documentos sean necesarios.

En particular, la ENTIDAD abonará a la Cuenta de Efectivo Asociada a la Cuenta de Valores los intereses, dividendos, devoluciones de nominal y redondeos por aportaciones, así como cualquier otro rendimiento de las operaciones que se deriven de los valores administrados. En esa misma Cuenta de Efectivo Asociada se cargarán los importes correspondientes a la compra de acciones, obligaciones, derechos de suscripción y otros valores, así como los correspondientes a suscripciones, canjes, conversiones, etc.

La ENTIDAD desarrollará las actuaciones a que se refiere el anterior apartado de esta cláusula siguiendo las órdenes dadas por el CLIENTE bien a través del Área Clientes del sitio web o APP de la Entidad o telefónicamente, o por cualquier otro medio de comunicación habilitado por la ENTIDAD a estos efectos. Las órdenes deberán en todo caso ajustarse al modelo de orden facilitado por la ENTIDAD al CLIENTE. La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar las órdenes del CLIENTE que no se ajusten al referido modelo. La ENTIDAD informará al cliente del rechazo de las órdenes recibidas tan pronto como se produzca el mismo. Las órdenes del CLIENTE se integrarán en el archivo de justificantes de órdenes y en el archivo de operaciones, dando lugar a las correspondientes anotaciones en la cuenta del CLIENTE.

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

La ENTIDAD notificará al CLIENTE la ejecución de sus órdenes conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable. La ejecución de órdenes, así como otros movimientos en la cuenta de valores del CLIENTE, también podrán consultarse a través del sitio web de la ENTIDAD.

De no recibir instrucciones expresas del CLIENTE, la ENTIDAD enajenará los derechos de suscripción no ejercitados antes del momento de su decaimiento, siempre que el resultante de la enajenación supere los costes asociados y que la introducción de las órdenes en los mercados sean factibles por el número y tamaño de las mismas, para lo cual la ENTIDAD podrá introducir una orden global por la totalidad de los derechos de suscripción no ejercitados de sus clientes, la cual se ejecutará de acuerdo con lo dispuesto en la Política de Mejor Ejecución. Asimismo, en caso de no recibir instrucciones expresas, la ENTIDAD acudirá a las ofertas públicas de adquisición de valores para su exclusión, atenderá los desembolsos de dividendos pasivos pendientes, con cargo a la cuenta de efectivo del CLIENTE, con el límite del saldo de la misma, y suscribirá ampliaciones de capital liberadas.

En ningún caso asumirá actuación alguna frente a un emisor en el caso de impago por este de intereses, dividendos o amortizaciones correspondientes a los valores.

La ENTIDAD no utilizará los valores o instrumentos financieros cuya tenencia ostenta por cuenta del CLIENTE para operaciones de financiación de su actividad de cuenta propia, así como a no establecer acuerdos con terceros de los que se deriva la utilización de los instrumentos financieros del CLIENTE, salvo consentimiento expreso de este último y siendo necesaria la suscripción de las correspondientes Condiciones Especiales.

I.3.2.4 Disposición de la Cuenta de Valores

Cualquiera de los titulares tendrá poder de disposición sobre la Cuenta de Valores de forma indistinta.

I.3.2.5 Obligaciones de información de la ENTIDAD

La ENTIDAD informará al CLIENTE de todos los datos relevantes en relación con los valores custodiados y administrados, especialmente los que permitan el ejercicio de los derechos políticos y económicos, sometiéndose, en todo caso, las partes a los requisitos de información previstos en la legislación del mercado de valores.

En su caso, la información especificará las comisiones y gastos aplicados y repercutidos, así como las entidades con cuyo concurso se hayan canalizado las operaciones.

Con periodicidad al menos trimestral, la ENTIDAD facilitará al CLIENTE un estado sobre los instrumentos financieros o fondos que mantenga por cuenta del CLIENTE, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE, y demás normativa aplicable.

Dicha información incluirá los movimientos de su Cuenta de Valores. Se entenderá que el CLIENTE da su conformidad a dicha información si en el plazo legal aplicable, no plantea a la ENTIDAD reclamación alguna al respecto. La ENTIDAD facilitará al CLIENTE los datos necesarios para la declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, en lo que hace referencia a los valores depositados una vez al año y con anterioridad a que finalice el plazo de presentación del impuesto.

I.3.2.6 Comisiones y régimen económico aplicable

La ENTIDAD tendrá derecho a percibir las comisiones y a aplicar el régimen económico previsto en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas entregado al CLIENTE y disponible en el sitio web de la ENTIDAD. La ENTIDAD repercutirá al CLIENTE las comisiones y gastos derivados de las actuaciones y gestiones realizadas para el CLIENTE.

El CLIENTE, por la firma de las presentes Condiciones Especiales, autoriza la venta de valores, de enajenación o cierre de cualquier otra posición en instrumentos financieros para atender los descubiertos de efectivo o de valores a favor de la ENTIDAD que presentasen sus cuentas. La ENTIDAD podrá cargar en la cuenta

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, 11 · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925.

corriente asociada las comisiones por descubierto e intereses de demora establecidas en el Libro de Tarifas y Condiciones Económicas. La ENTIDAD notificará al CLIENTE el descubierto y dará un plazo de veinticuatro (24) horas, desde la recepción de la comunicación por parte del cliente, para su cobertura, siendo el orden de la venta o cierre de posiciones, en caso de no ser atendido el requerimiento en el plazo citado, el indicado en el apartado 5.1 de las Condiciones Generales del CONTRATO. Excepcionalmente, y cuando las circunstancias del mercado así lo exijan, el plazo de preaviso podrá reducirse.

Todas las cuentas que el CLIENTE tenga abiertas en la ENTIDAD, en las que figure como titular, único o indistinto, en la actualidad o en el futuro, así como el efectivo y los valores asociados a dichas cuentas quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones derivadas de este CONTRATO, pudiendo la ENTIDAD retener y compensar los saldos activos de cualquier cuenta que el CLIENTE mantenga con la entidad, con saldos deudores, considerándose como una sola las posiciones del CLIENTE. Para tales supuestos, el CLIENTE autoriza a la ENTIDAD a realizar los oportunos traspasos y transferencias de valores y efectivo entre las cuentas que el CLIENTE mantenga con la ENTIDAD.

La ENTIDAD podrá modificar las comisiones y los gastos repercutibles aplicables a la operativa de custodia y administración de valores previa comunicación al CLIENTE con un (1) mes de antelación a su entrada en vigor en formato electrónico o en otro soporte duradero (por ejemplo, buzón de mensajes del Área Cliente en el sitio web de la ENTIDAD) o por carta al domicilio de correspondencia del CLIENTE. Si no hubiera manifestación alguna en contra dentro del citado plazo de un (1) mes, se entenderá que el CLIENTE acepta la modificación. En el supuesto de que tales modificaciones implicaran un beneficio para el CLIENTE, le serán aplicadas inmediatamente. Si el CLIENTE no aceptase la modificación, podrá cancelar el presente contrato notificándoselo a la ENTIDAD.

1.3.2.7 Duración y terminación

La duración y terminación de las Condiciones Especiales se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del CONTRATO.

En caso de resolución, el CLIENTE deberá abonar las comisiones devengadas hasta la fecha por la prestación del servicio.

1.3.3 Contrato de Asesoramiento No Independiente

El servicio de asesoramiento no independiente en materia de inversión se presta exclusivamente a los Clientes que suscriban el presente Contrato de Prestación de Servicios a Clientes Asesorados o Gestionados.

1.3.3.1 Objeto

El objeto de las Condiciones Especiales del contrato de asesoramiento en materia de inversión con carácter no independiente, consistente en la presentación de recomendaciones de inversión personalizadas, a petición de este o por iniciativa de la ENTIDAD, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. No se considerará asesoramiento en materia de inversión la emisión de recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas, teniendo éstas valor de comunicaciones de carácter comercial.

En ningún caso, la ENTIDAD asumirá, en virtud de las presentes Condiciones Especiales, facultad o poder de gestión alguno sobre los valores e instrumentos financieros titularidad del CLIENTE, limitando su actividad al seguimiento y la emisión de recomendaciones de inversión personalizadas sobre la cartera del CLIENTE, de forma que este pueda tomar sus propias decisiones de inversión.

El asesoramiento se prestará con carácter no independiente, por lo que podrá recibir incentivos de terceros en relación con el servicio prestado al CLIENTE, si bien dichos incentivos serán claramente comunicados al

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, 11 · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925.

CLIENTE de conformidad con la normativa aplicable. El servicio se presta sobre una amplia gama de instrumentos financieros de terceros proveedores.

Adicionalmente al servicio de asesoramiento la ENTIDAD prestará al CLIENTE un servicio de recepción y transmisión de órdenes, de forma que el CLIENTE pueda transmitir las órdenes derivadas de las recomendaciones de inversión presentadas por la ENTIDAD. En el caso de órdenes a iniciativa del CLIENTE que no tengan su origen en recomendaciones de inversión presentadas por la ENTIDAD, se informará al CLIENTE claramente de esta circunstancia, debiendo tener esta operativa carácter residual. En ningún caso se considerarán este tipo de operaciones como asesoradas.

I.3.3.2 Evaluación de conveniencia e idoneidad

Con carácter previo a la prestación del servicio, la ENTIDAD llevará a cabo una evaluación de los conocimientos y experiencia inversora del CLIENTE, así como de sus objetivos de inversión, incluyendo su tolerancia al riesgo, y situación financiera, incluida su capacidad para soportar pérdidas, de forma que la ENTIDAD pueda determinar la idoneidad del servicio, así como para asegurarse de que las recomendaciones emitidas al CLIENTE son siempre idóneas. La ENTIDAD, no obstante, presupone tales conocimientos y experiencia cuando el CLIENTE haya sido clasificado como cliente profesional.

Como resultado de dicha evaluación se asignará al CLIENTE un Nivel de Conocimientos, así como de un Perfil Inversor. Las recomendaciones de inversión serán, en todo caso, convenientes, conforme a su Nivel de Conocimientos, e idóneas de conformidad con el Perfil de Inversor.

A los efectos de la evaluación de conveniencia e idoneidad cuando el presente CONTRATO tenga más de un titular, los diferentes titulares reconocen y aceptan expresamente que dicha evaluación únicamente se realizará al CLIENTE que figure como Primer Titular del CONTRATO aun cuando estos puedan tener unos objetivos de inversión y situación financiera diferentes a las del Primer Titular. En este sentido, el Perfil Inversor se corresponderá siempre con el del Primer Titular, por lo que las recomendaciones de inversión se emitirán a partir de la información sobre el Nivel de Conocimientos y el Perfil Inversor recabada respecto del Primer Titular.

El CLIENTE y, en particular, el Primer Titular, deberá facilitar a la ENTIDAD cuantos datos le requiera para realizar la evaluación de la idoneidad. En particular, el CLIENTE se obliga a facilitar a la ENTIDAD, tan pronto como sea posible, todos aquellos datos o circunstancias sobre sus conocimientos y experiencia, situación financiera y objetivos de inversión que puedan diferir con los facilitados en la evaluación de conveniencia e idoneidad y, por tanto, modificar el Nivel de Conocimientos o el Perfil Inversor. En caso de modificación en dichos datos o circunstancias, el Primer Titular deberá volver a realizar dicha evaluación, al objeto de actualizarla.

Cuando el CLIENTE a su propia iniciativa realice operaciones que no tienen su origen en una recomendación de inversión presentada por la ENTIDAD, esta evaluará, conforme al Nivel de Conocimientos y Experiencia asignado al CLIENTE tras la realización de la evaluación de la conveniencia, la conveniencia o no de la operación. En el caso de operaciones realizadas por personas distintas del Primer Titular de la cuenta, la ENTIDAD evaluará la conveniencia de la operación en función de la evaluación de los conocimientos y experiencia realizados al Primer Titular y a la persona que realiza la operación, siendo la evaluación más restrictiva la que se aplicará a la operación.

El CLIENTE es responsable de la veracidad de la información proporcionada a la ENTIDAD para llevar a cabo la evaluación de conveniencia e idoneidad.

Cartera asesorada

El servicio de asesoramiento prestado por la ENTIDAD se prestará sobre la cartera global del CLIENTE (la "Cartera Global"), la cual podrá estar compuesta por una o más Cuentas de Valores.

La composición de la Cartera Global deberá ser idónea conforme al Perfil Inversor del Primer Titular, si bien cada una de las diferentes Cuentas de Valores que la componen podrán responder a diferentes objetivos

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

de inversión del CLIENTE y, por tanto, exceder individualmente del nivel de riesgo determinado por el Perfil Inversor del Primer Titular. Los objetivos de inversión de cada una de las Cuentas de Valores que compongan la Cartera Global del Cliente, serán especificados en las Condiciones Particulares.

I.3.3.3 Condiciones del servicio

Dicho servicio consistirá en:

- El suministro, a iniciativa de la ENTIDAD o el CLIENTE, de recomendaciones de inversión personalizadas e idóneas para este, teniendo en cuenta la totalidad de la Cartera Global del CLIENTE.

  Las recomendaciones de inversión son idóneas en su totalidad, no pudiendo el CLIENTE ejecutar solo parte de las operaciones incluidas en la misma, o modificar los importes de inversión recomendados. En el supuesto de que el CLIENTE no esté de acuerdo con el contenido de la recomendación presentada por la ENTIDAD deberá rechazarla, generando la ENTIDAD una nueva recomendación.

  Las recomendaciones se pondrán a disposición del CLIENTE por escrito a través de un medio que acredite su entrega fehaciente y serán objeto del correspondiente registro por parte de la ENTIDAD, independientemente de las decisiones que finalmente adopte el CLIENTE respecto a la misma. Las recomendaciones de inversión tendrán una validez de siete (7) días naturales por lo que, si el CLIENTE no las ejecuta pasado este plazo, estas caducan.

  En caso de que sea el CLIENTE quien se dirige a la ENTIDAD para consultar la idoneidad de una operación, la ENTIDAD deberá analizar la operación y si a juicio de la ENTIDAD, la operación no se considera idónea para el CLIENTE, la ENTIDAD informará claramente a este de dicha circunstancia.

- Seguimiento periódico de la cartera asesorada del CLIENTE y emisión, en su caso, de las correspondientes recomendaciones de inversión.

  Con carácter anual, la ENTIDAD pondrá a disposición del cliente un Informe de Idoneidad, indicando si la Cartera Global del CLIENTE es idónea de conformidad con su Perfil de Inversión.

- El suministro, a iniciativa de la ENTIDAD, de información periódica al CLIENTE sobre la composición de su Cartera Global. Mensualmente, la ENTIDAD facilitará al CLIENTE un Informe de Cartera, en el que se incluirá información sobre cada una de sus posiciones, rentabilidades, comparaciones con índices de referencia, costes y gastos, información sobre la distribución de su cartera, etc.

El servicio de asesoramiento se prestará sobre una amplia gama de valores e instrumentos financieros. En cualquier caso, el universo de valores e instrumentos financieros podrá contener productos con cuyos emisores la ENTIDAD tenga algún tipo de vinculación. En particular, podrán formar parte de la Cartera Global Asesorada valores o instrumentos financieros de Renta Variable, Renta Fija, productos de inversión basados en seguros, IIC, planes de pensiones, etc.

El servicio de asesoramiento prestado por la ENTIDAD no se entenderá, en ningún momento, como una garantía de rentabilidad de los activos sobre los que se efectúen recomendaciones. La ENTIDAD no será, por tanto, responsable del resultado de las inversiones o desinversiones del CLIENTE, siendo por cuenta de este los beneficios o las pérdidas que se deriven de las mismas. La labor de la ENTIDAD se circunscribe a proporcionar información y recomendaciones basadas en la previsible evolución de valores y otros instrumentos financieros.

El CLIENTE declara conocer que los valores e instrumentos financieros tienen unas determinadas características en cuanto a su riesgo, rentabilidad y liquidez, y que, normalmente, productos de elevada rentabilidad suelen llevar aparejados un mayor nivel de riesgo o una escasa liquidez. Asimismo, el valor de las inversiones puede verse afectado por una multiplicidad de factores de naturaleza imprevisible o no directamente relacionados con los valores o instrumentos financieros recomendados y su entorno, tales como la evolución de variables macroeconómicas mundiales, supranacionales, nacionales o regionales, hechos específicos del emisor, situaciones geopolíticas, condiciones de mercado u otras que pueden no ser conocidas por la ENTIDAD y sobre las que la ENTIDAD no puede influir.

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925.

I.3.3.4 Comisiones y régimen económico aplicable

Por la prestación del servicio de asesoramiento, la ENTIDAD tendrá derecho a percibir las comisiones y a aplicar el régimen económico previsto en las Condiciones Particulares.

La base utilizada para el cálculo de la comisión es el valor efectivo de la Cuenta Global Asesorada, entendido como la suma de los valores de cada uno de los instrumentos financieros que forman parte de las Cuentas de Valores afectas al servicio de asesoramiento y del saldo de la Cuenta de Efectivo Asociada, al cierre de cada mes.

El cobro del servicio por parte de la ENTIDAD al CLIENTE podrá llevarse a cabo mediante alguna de las siguientes formas de pago:

- Pago de la comisión por parte del CLIENTE (comisión explícita). Esta forma de cobro supone que la ENTIDAD sea remunerada exclusivamente por parte del CLIENTE, por lo que en ningún caso recibirá honorarios, comisiones o beneficios monetarios de terceros (incentivos) en relación con el servicio de asesoramiento prestado al CLIENTE o, en caso de recibirlos, estos serán devueltos al CLIENTE a la mayor brevedad posible desde su recepción. En estos casos, no se permitirá la compensación (o "neteo") de cantidades adeudadas al CLIENTE con los incentivos recibidos de terceros.
- Pago de la comisión por parte de terceros, por lo que no existen pagos por parte del CLIENTE. Esta forma de cobro supone que la ENTIDAD es remunerada a través de honorarios, comisiones o beneficios monetarios de terceros (incentivos) en relación con el servicio de asesoramiento prestado al CLIENTE.
- Modelo mixto, es decir, la ENTIDAD cobra por sus servicios la remuneración detallada en las Condiciones Particulares directamente al CLIENTE y además podrá recibir honorarios, comisiones o beneficios monetarios de terceros (incentivos). En el supuesto de que los incentivos recibidos de terceros superen la remuneración detallada en las Condiciones Particulares, la ENTIDAD devolverá el exceso al CLIENTE, si bien en el caso de que los incentivos recibidos de terceros no sean suficientes para cubrir la remuneración detallada en las Condiciones Particulares, el CLIENTE deberá abonar a la ENTIDAD el importe restante.

La ENTIDAD podrá modificar las comisiones y los gastos repercutibles aplicables previa comunicación al CLIENTE con un (I) mes de antelación a su entrada en vigor en formato electrónico o en otro soporte duradero (por ejemplo, buzón de mensajes del Área Cliente en el sitio Web de la ENTIDAD) o por carta al domicilio de correspondencia del CLIENTE Si no hubiera manifestación alguna en contra dentro del citado plazo de un (I) mes, se entenderá que el CLIENTE acepta la modificación. En el supuesto de que tales modificaciones implicaran un beneficio para el CLIENTE, le serán aplicadas inmediatamente. Si el CLIENTE no aceptase la modificación, podrá cancelar el presente contrato notificándoselo a la ENTIDAD.

I.3.3.5 Duración y terminación

La duración y terminación de las Condiciones Especiales se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del CONTRATO.

En caso de resolución, el CLIENTE deberá abonar las comisiones devengadas hasta la fecha por la prestación del servicio.

I.3.4 Contrato de Gestión Discrecional de Carteras

El servicio de gestión discrecional de carteras se presta exclusivamente a los Clientes que suscriban el presente Contrato de Prestación de Servicios a Clientes Asesorados o Gestionados Objeto.

Las presentes Condiciones Especiales tienen por objeto regular la prestación del servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras ("GDC"), consistente en el mandato otorgado por el CLIENTE a la ENTIDAD para que, conforme a lo establecido en las Condiciones Particulares, gestione y administre los instrumentos financieros y el efectivo que en cada momento formen parte de dicha cartera, así como los

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

rendimientos generados por estos. La cartera gestionada (la "Cartera Gestionada") estará inicialmente compuesta por los activos identificados en las correspondientes Condiciones Particulares.

I.3.4.I Evaluación de conveniencia e idoneidad

Con carácter previo a la prestación del servicio, la ENTIDAD llevará a cabo una evaluación de los conocimientos y experiencia inversora del CLIENTE, así como de sus objetivos de inversión, incluyendo su tolerancia al riesgo, y situación financiera, incluida su capacidad para soportar pérdidas, de forma que la ENTIDAD pueda determinar la idoneidad del servicio, así como para asegurarse de que las operaciones realizadas en la Cartera Gestionada del CLIENTE son siempre idóneas. La ENTIDAD, no obstante, presupone tales conocimientos y experiencia cuando el CLIENTE haya sido clasificado como cliente profesional.

Como resultado de dicha evaluación se asignará al CLIENTE un Nivel de Conocimientos, así como de un Perfil Inversor. Las decisiones de inversión tomadas en nombre del CLIENTE serán, en todo caso idóneas de conformidad con el Perfil de Inversor.

A los efectos de la evaluación de conveniencia e idoneidad cuando el presente CONTRATO tenga más de un titular, los diferentes titulares reconocen y aceptan expresamente que dicha evaluación únicamente se realizará al CLIENTE que figure como Primer Titular del CONTRATO, aun cuando puedan tener unos objetivos de inversión y situación financiera diferentes a las del Primer Titular. En este sentido, el Nivel de Conocimientos y el Perfil Inversor conforme a los cuales la ENTIDAD gestionará la cartera se corresponderán siempre con los del Primer Titular.

El CLIENTE y, en particular, el Primer Titular, deberá facilitar a la ENTIDAD cuantos datos le requiera para realizar la evaluación de la idoneidad. En particular, el CLIENTE se obliga a facilitar a la ENTIDAD, tan pronto como sea posible, todos aquellos datos o circunstancias sobre sus conocimientos y experiencia, situación financiera y objetivos de inversión que puedan diferir con los facilitados en la evaluación de conveniencia e idoneidad y, por tanto, modificar el Nivel de Conocimientos y Experiencia o el Perfil Inversor. En caso de modificación en dichos datos o circunstancias, el Primer Titular deberá volver a realizar dicha evaluación, al objeto de actualizarla.

El CLIENTE es responsable de la veracidad de la información proporcionada a la ENTIDAD para llevar a cabo la evaluación de conveniencia e idoneidad.

I.3.5 Cartera gestionada

La composición de la Cartera Gestionada deberá ser idónea conforme al Nivel de Conocimientos y Experiencia y el Perfil Inversor del Primer Titular.

No obstante, la Cartera Gestionada podrá exceder individualmente del nivel de riesgo determinado por el Perfil Inversor del Primer Titular, siempre y cuando la Cartera Global del CLIENTE se encuentre dentro de dicho Perfil Inversor.

I.3.6 Condiciones del servicio

Sin perjuicio del aumento de valor experimentado por la Cartera Gestionada, la gestión, en ningún caso, podrá superar la suma del patrimonio inicialmente aportado por el CLIENTE o en sucesivas aportaciones, más el importe de los créditos/préstamos que el CLIENTE pueda obtener para este fin de terceros legalmente habilitados. En este último caso, el importe del préstamo o la cantidad dispuesta con cargo al crédito deberá ingresarse en la Cuenta de Efectivo Asociada identificada en las Condiciones Particulares.

Los movimientos de efectivo a que den lugar las operaciones derivadas del servicio de GDC se reflejarán en la Cuenta de Efectivo Asociada identificada en las Condiciones Particulares.

La ENTIDAD ejercitará la actividad de gestión con las más amplias facultades, pudiendo, en nombre y por cuenta del CLIENTE, realizar, entre otras operaciones, compra, suscripción, enajenación, acudir a las amortizaciones, ejercitar los derechos económicos, realizar los cobros pertinentes, conversiones y canjes de

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.

valores y, en general, cualquier operación sobre los activos en que recaiga la actividad de gestión y pudiendo, a tal efecto, suscribir cuantos documentos sean necesarios.

La ENTIDAD actuará de acuerdo a las condiciones y cláusulas del CONTRATO y de las presentes Condiciones Especiales y solo podrá desviarse de los criterios generales de inversión pactados en las Condiciones Particulares cuando el criterio profesional aconseje dicha desviación o se produzcan incidencias en la contratación. En estos casos, la ENTIDAD, además de registrar las desviaciones, informará con detalle de las mismas al CLIENTE de forma inmediata.

I.3.6.I Actuación de la ENTIDAD

La tipología de operaciones y de instrumentos financieros, autorizaciones expresas del CLIENTE y criterios de valoración de la Cartera Gestionada se recogen en las Condiciones Particulares.

La ENTIDAD no efectuará en ningún caso operaciones prohibidas por la legislación española, ni aquellas que requieran autorizaciones oficiales o expresas del CLIENTE mientras no se obtengan estas autorizaciones.

No obstante el carácter individual de la gestión de carteras, la ENTIDAD, con el objeto de racionalizar las órdenes de compraventa de activos, podrá agrupar operaciones de diferentes clientes dentro de los límites establecidos en la normativa vigente. Para evitar un posible conflicto de interés entre los clientes derivado de esta u otras actuaciones, la ENTIDAD dispone de los criterios, procedimientos y sistemas de gestión de órdenes que permiten una ejecución rápida y correcta, y su posterior asignación, de forma que no se perjudiquen los intereses de ningún cliente cuando se realizan operaciones para varios clientes o se actúa por cuenta propia.

Dichos procedimientos y sistemas contemplan criterios objetivos de prorrateo o distribución de operaciones entre clientes en particular, y de resolución de posibles conflictos de interés en general. En caso de emitirse órdenes agrupadas para un determinado valor y, por cualquier motivo, no se pueda ejecutar la totalidad de la orden, o en caso de que los valores objeto de la orden se adquieran o trasmitan a diferentes precios, la ENTIDAD prorrateará los valores adquiridos o trasmitidos entre los clientes afectados, en función del volumen de la orden correspondiente a cada cliente. La ENTIDAD se compromete a aplicar en todo caso dichos criterios objetivos que solo se modificarán previa comunicación y aceptación del CLIENTE.

Los procedimientos referidos en este apartado se recogen en la Política de Mejor Ejecución de la ENTIDAD.

La ENTIDAD queda exonerada expresamente por el CLIENTE de toda responsabilidad derivada del resultado económico último de la gestión, asumiendo el CLIENTE expresamente y desde ahora las posibles pérdidas operativas que, por la evolución de los mercados o como consecuencia del riesgo inherente a toda inversión en valores, puedan producirse.

I.3.6.2 Información al CLIENTE

La ENTIDAD facilitará al CLIENTE, con carácter mensual, en un soporte duradero, un estado de las actividades de gestión realizadas por cuenta del CLIENTE durante el periodo al que se refiere dicho estado, identificando tanto la cuenta como los titulares de la misma. Adicionalmente, dicho estado deberá incluir:

- Información sobre el contenido y la valoración de la Cartera Gestionada, con datos de cada instrumento financiero, su valor de mercado, o el valor razonable si no se dispone del valor de mercado, y el saldo de caja al principio y al final del período de información, así como el rendimiento de la cartera durante el período de información.
- La cuantía total de los honorarios y gastos en que se haya incurrido durante el período de información, detallando al menos el total de honorarios de gestión y los costes totales asociados con la ejecución, incluida, cuando proceda, una declaración que indique que se facilitará un desglose más detallado si se solicita.
- Una comparación del rendimiento durante el período cubierto por el estado con el indicador de referencia del rendimiento de la inversión (si existiera).

- La cuantía total de los dividendos, intereses y otros pagos recibidos durante el período de información en relación con la Cartera Gestionada.
- Información sobre otras operaciones societarias que otorguen derechos en relación con los instrumentos financieros de la Cartera Gestionada.
- Información sobre cada operación ejecutada durante el periodo, a menos que el CLIENTE elija recibir información sobre las operaciones ejecutadas operación por operación.

La ENTIDAD informará al CLIENTE en caso de que el valor global de la Cartera Gestionada, tal y como se valore al comienzo de cada periodo de información, se deprecie en un diez por ciento (I0%) y, posteriormente, en múltiplos del diez por ciento (I0%), a más tardar al final del día hábil en que se produzca la depreciación o, en caso de que se produzca en un día no hábil, al cierre del siguiente día hábil.

I.3.6.3 Modificaciones del CLIENTE

El CLIENTE podrá retirar efectivo o activos de su cuenta, restringir o modificar los activos sobre los que se extienda la gestión o sustraerlos del régimen de gestión previsto, poniéndolo en conocimiento de la ENTIDAD, en su caso, con la antelación suficiente como para que la correspondiente operación pueda realizarse. Igualmente, el CLIENTE comunicará con la suficiente antelación a la ENTIDAD cualquier acto de disposición o gravamen que quiera llevar a cabo sobre los valores, instrumentos financieros o efectivo de su cartera.

El CLIENTE podrá limitar las facultades de gestión de la ENTIDAD, así como las diversas modalidades de inversión de la Cartera Gestionada, dar instrucciones a la ENTIDAD o modificar las ya existentes previa comunicación a la ENTIDAD.

La ENTIDAD advierte al CLIENTE que el hecho de seguir sus instrucciones específicas respecto a una orden puede impedir que la ENTIDAD logre la ejecución óptima en todos los aspectos de la orden al no permitir que se aplique íntegramente la política de ejecución de órdenes.

Las modificaciones indicadas no afectarán a la tramitación, liquidación y cancelación de las operaciones en curso que se hubiesen concertado con anterioridad a la comunicación, que seguirán rigiéndose por las condiciones a ellas aplicables.

I.3.6.4 Comisiones y régimen económico aplicable

Por la prestación del servicio de GDC, la ENTIDAD tendrá derecho a percibir las comisiones y a aplicar el régimen económico previsto en las Condiciones Particulares.

La base utilizada para el cálculo de las comisiones (fija y/o variable) es el valor efectivo de la Cartera Gestionada, entendido como la suma de los valores de cada uno de los instrumentos financieros que forman parte de la Cuenta de Valores asociada y del saldo de la Cuenta de Efectivo Asociada, al cierre del periodo indicado en las condiciones particulares dependiendo de la comisión (fija y/o variable) aplicable.

I.3.6.5 Duración y terminación

La duración y terminación de las Condiciones Especiales se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del CONTRATO.

En caso de resolución, el CLIENTE deberá abonar las comisiones devengadas hasta la fecha por la prestación del servicio.

La ENTIDAD pondrá el patrimonio resultante de la liquidación y cierre a disposición del CLIENTE, cumpliendo a estos efectos, las instrucciones que este le curse.

SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, II · 2800I Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número I490. CIF A-8559782I Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 26409, folio I, sección 8ª, hoja M-475925.